臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書

114年度偵字第62465號
115年度偵字第17140號

被　　告　徐○鶯　女　○歲（民國○年○月○日生）
住新北市中和區○○○○
居新北市汐止區○○○○
國民身分證統一編號：○○○○○號
（現於法務部矯正署○○○○看守所羈押中）

選任辯護人　陳○哲律師
高○棠律師

被　　告　鍾○明　男　○歲（民國○年○月○日生）
住新北市永和區○○○○
國民身分證統一編號：○○○○○號

卜○正　女　○歲（民國○年○月○日生）
住新北市汐止區○○○○
國民身分證統一編號：○○○○○號

上　一　人

選任辯護人　施○婷律師

被　　告　羅○　女　○歲（民國○年○月○日生）
住新北市汐止區○○○○
居新北市汐止區○○○○
國民身分證統一編號：○○○○○號

選任辯護人　陳○忠律師
陳○樺律師（嗣解除委任）
吳○艾律師（嗣解除委任）

上列被告因違反反滲透法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

犯罪事實

新聞資料

壹、違反反滲透法部分

一、徐○鶯原為中國大陸地區人民，於民國87年12月1日入境，嗣取得我國國民身分證，為社會團體臺灣○○○發展協會（下稱○○○發展協會）理事，鍾○明為社團法人○○○○○○○○促進會（下稱○○○○促進會）會長，2人長期從事大陸配偶（下稱陸配）家庭服務，於國內陸配群體間極具影響力，均支持中華人民共和國（下稱中共）宣稱「一個中國」之政策與統一我國之主張。

二、滲透來源

（一）中共與其主政之中國共產黨係與我國武力對峙，主張不排除採取非和平手段危害我國主權之境外敵對勢力。楊○濤為○○民政部○○○○婚姻家庭服務中心（下稱○○民政部○○婚姻中心）主任，該中心直屬中共民政部，負有宣傳、深化「兩岸一家親」與中共歷史觀點，融合陸配與陸配家庭成員等我國國人之工作任務，屬境外敵對勢力之政府所屬組織，楊○濤綜理該中心各項工作，為該組織派遣之人。另孫○為中國國民黨革命委員會（下稱民革）上○市委員會祖國和平統一促進委員會（下稱民革上○市○○）副主任，而民革為中共成立後，中國共產黨領導多黨合作、政治協商制度下之附庸黨派，以推進統一為工作目標，民革上○市○○屬境外敵對勢力之政黨組織，孫○長期蒐集、分析我國政治輿情、選舉情報，從事統戰工作，為該組織派遣之人。○○民政部○○婚姻中心與楊○濤、民革上○市○○與孫○，均為滲透來源。

（二）徐○鶯、鍾○明長期以服務陸配婚姻家庭事務名義，赴中國大陸地區參加包括○○民政部○○婚姻中心承辦之「海峽兩岸婚姻家庭論壇」（下稱海峽婚姻家庭論壇，為中共國務院台灣事務辦公室【下稱中共國台辦】所主辦「海峽論壇」之子論壇）等活動，於105年間結識楊○濤（徐○

新聞資料

鶯、鍾○明稱楊○濤為「濤哥」、「濤媽媽」），此後與楊○濤頻繁聯繫，持續彙報國內陸配領導人參政情況、日常言論與活動，共同規畫如何推進擴大陸配群體於我國之政治影響力，使陸配取得各級公職人員身分（徐○鶯、鍾○明與楊○濤重要聯繫情形如附表一），獲楊○濤信任，透由○○民政部○○婚姻中心提供落地招待參訪、申請急難救助金、提供快篩試劑等資源與徐○鶯、鍾○明及2人之協會，支援協助個案服務，提供服務費用，助益徐○鶯、鍾○明維持於陸配群體間之地位。徐○鶯另於不詳時間結識同為上海市出身之孫○（徐○鶯對外稱孫○為「孫主任」），此後與孫○密切聯繫，長期提供我國政治、選舉各式輿情與孫○，形式上聘用孫○為○○○發展協會法律顧問，便利孫○掩飾身分，隨同○○○發展協會參訪，參與各項活動，得與國內陸配接觸、建立聯繫管道，孫○則對徐○鶯於國內政界、陸配群體間之活動給與指示（徐○鶯與孫○重要聯繫情形如附表二），並透由民革上海市委員會提供落地參訪、統戰部企業實習等資源與徐○鶯。

三、徐○鶯因中國國民黨（下稱國民黨）於106年以前掌握國會多數席次期間，未縮短陸配取得我國國民身分之期限，認國民黨係欺騙陸配群體選票，無推動統一之真意。108年間陸配史○燕、牛○茹積極爭取以陸配新住民身分進入國民黨不分區立委安全名單，徐○鶯、鍾○明與史○燕等人整合國內各縣市共40個陸配團體，成立中華兩岸婚姻家庭服務聯盟（下稱婚姻家庭服務聯盟，由史○燕出任首屆理事長），以突顯陸配群體之影響力；另持續向楊○濤報告聯盟成立進度、史○燕及其他國內陸配爭取各政黨不分區立委席次情形，以利楊○濤掌握狀況。俟國民黨最終公布不分區立委名單將牛○茹排序17名，史○燕排序29名，均在預估安全名單以外，徐○鶯益認國民黨係欺騙陸配群體之選票，自始無意

新聞資料

安排陸配候選人進入不分區安全名單，遂思考以動員陸配能力為籌碼，轉向支持其他政黨，推進陸配成為立法委員之目標。

四、111年選舉部分

（一）徐○鶯透過時任臺北市副市長黃○珊團隊成員楊○立打探消息，另透過○○○發展協會創會理事長陳○武牽線，邀請黃○珊於110年5月1日參與婚姻家庭服務聯盟舉辦之母親節活動，確認黃○珊將投入111年臺北市市長選舉，為能有效動員陸配，確保其於國內所為政治活動、支持候選人，符合中共政策、立場，旋於110年5月3日傳送與黃○珊之合照與楊○濤，向楊○濤報告黃○珊將參選臺北市市長選舉，於參與活動時表達爭取陸配群體支持意願等事，楊○濤回應「她支持咱，咱就支持她！」「誰對我好就支持誰（當然，政治上不能搞台獨，否則大陸這邊也行不通啦。）」徐○鶯稱「濤哥，我明白的。」「政治上我公開支持兩岸和平統一」，楊○濤回稱「那我就更沒啥擔心的啦！」「咱們中心堅定支持○鶯姐！」，徐○鶯確認已獲楊○濤應允，即以「謝謝濤濤！我也堅決支持中心的各項工作。」「我公開說過，我不是藍的更不會是綠的，問我什麼色我是紅色的」回應，楊○濤又稱「我在這邊也不爭風頭，但是我知道，咱們中心說話是有份量的。」「在台陸配這方面，還是中心的評價比誰的都可靠」等語。

（二）徐○鶯另於111年9月15日前某時，向孫○報告將於111年臺北市市長選舉支持黃○珊，亦獲應允，旋基於受滲透來源指示，為候選人宣傳、站台、亮相造勢之犯意，組織陸配人員，藉陸配團體餐會邀請黃○珊、參與臺北市政府活動、參加黃○珊簽書會、推薦黃○珊參與中華婦女黨活動、參與黃○珊選舉活動等方式，為黃○珊宣傳、造勢、拉票，號召陸配支持黃○珊，並於111年8月間，與鍾○

新聞資料

明、賀○、劉○、涂○慧（上3人涉犯反滲透法罪嫌部分，另為不起訴處分）討論為黃○珊成立新住民後援會，遊說鍾○明擔任後援會會長。鍾○明知悉徐○鶯動員陸配係受楊○濤指示，符合中共政策、立場，亦基於為候選人宣傳、站台、亮相造勢之犯意聯絡，允諾擔任黃○珊新住民後援會會長，2人於111年9月25日，在臺北市立大學博愛校區中正堂黃○珊競選總部成立大會，一同上台領取後援會會長獎盃，為黃○珊站台、亮相造勢；會後轉赴臺北市大同區長安西路馬來亞餐廳，藉中華國際新住民領導人總會第一屆會長就任暨理監事職員就職典禮，邀請黃○珊到場致詞（黃○珊係唯一受邀出席之市長候選人）。

（三）徐○鶯定期向孫○回報其參加黃○珊各項競選活動之情形，及國內陸配參與該次選舉之結果。

五、113年選舉部分

（一）111年臺北市市長選舉後，徐○鶯依孫○指示與黃○珊保持往來，另於112年1月12日經台灣民眾黨（下稱民眾黨）前秘書長謝○功邀請聚餐，與民眾黨主席柯○哲接觸，得知柯○哲有意於陸配群體中發展組織；嗣民眾黨依序於112年3月15日由民眾黨秘書長周○竹，112年4月19日由民眾黨組織部主任周○修，112年6月26日由黃○珊、周○修多次邀約徐○鶯洽談，表達民眾黨籌組新住民委員會，欲延攬徐○鶯擔任主任委員，願將徐○鶯或其推薦人選列入不分區立委名單，請徐○鶯就113年選舉組成新住民後援會，動員陸配支持民眾黨暨該黨總統候選人柯○哲等意向，復於112年9月3日由柯○哲、黃○珊、周○修在民眾黨中央黨部與徐○鶯、鍾○明洽談，期間徐○鶯與鍾○明討論，2人為確保其於國內所為政治活動、支持候選人，符合中共政策、立場，徐○鶯多次向楊○濤報告其與民眾黨間聯繫情形，鍾○明亦於112年9月19日前某時，向楊○

新聞資料

濤報告上述事項，徐○鶯另於不詳時間向孫○報告上述事項獲應允；且徐○鶯依指示向民眾黨要求列入不分區立委安全名單，於112年6月26日會後經楊○立得知獲允諾。徐○鶯、鍾○明即基於受滲透來源指示，參與競選、為候選人宣傳、站台、亮相造勢之犯意，同意動員陸配，為柯○哲助選。

（二）112年9月11日至17日，徐○鶯、鍾○明帶同婚姻家庭服務聯盟成員至中國北京市，進行○○民政部○○婚姻中心安排之參訪行程（參訪單位包括中共中華全國婦女聯合會、中共國台辦、中共台灣民主自治同盟中央委員會、中共中華全國台灣同胞聯誼會、中共民政部等）。112年9月19日，鍾○明再與楊○濤討論動員陸配支持民眾黨，民眾黨承諾安排不分區立委安全名單之事，鍾○明稱「總之，我們就把話拉到這邊啦。如果有，我全力以赴，包括出人、出錢、出力都沒有問題」，楊○濤稱「他答應給咱們安全名單嗎？如果可以，我覺得這是一個好事，首先是有了一席之地，再一個還可以刺激一下國民黨」「我覺得其他也不好多說啦，咱說多也就不安全了是吧，反正我就支持你們，你們放心吧咱們這次參訪活動明顯就是給聯盟一個優勢視角啊，其他的參訪絕對做不到我這個水平，這就是聯盟的江湖地位，這還不行嗎，我這還沒有全力以赴呢，我這還沒拿出來所有的勁呢，等我要再拿出點勁來支持聯盟，聯盟還能有更大的影響力，我覺得這也夠了，拿給柯P看看也應該夠了」，鍾○明回復「我想的是三席，國民黨一席民眾黨一席，如果新黨的賀○，如果新黨真的給他在不分區安全名單內，那咱們三席的話，那就不一樣了講話就大聲啦。」「然後搞一個陸配大聯盟，那推法案就簡單了。」「總之，怎麼統一我也說不上，可是讓這些姐妹能夠上的位置上了……」，楊○濤回應「那就太好了呀，

新聞資料

那我死都瞑目了，我這幾年都沒白幹啊……」等語，鍾○明更確認其於國內所為政治活動、支持候選人，符合中共政策、立場。

（三）嗣於112年10月27日民眾黨不分區名單遭批露，媒體報導徐○鶯曾有促統言論引發爭議，徐○鶯、鍾○明逐日與楊○濤討論如何應對，楊○濤、孫○為使徐○鶯得出任立委，亦運作資源，在中國大陸地區代徐○鶯辦理取得註銷戶籍之證明。嗣民眾黨選情受影響，徐○鶯有拒絕提名之意，民眾黨請其推薦繼任人選，擔任2年後輪替之不分區立委，楊○濤與徐○鶯討論推薦陸配子女，然因無合適之人選而作罷。嗣後徐○鶯雖於112年11月14日婉謝民眾黨提名，惟徐○鶯、鍾○明為繼續經營與民眾黨之關係，仍承前揭違反反滲透法之犯意，推由徐○鶯參與①112年11月16日民眾黨「共融多元族群文化記者會」、②113年1月8日接受民眾黨網路直播平台KPTV「眾戰力，超藍綠」節目採訪、③113年1月12日於民眾黨選前之夜站台，宣傳支持總統候選人柯○哲，徐○鶯亦持續向楊○濤報告參與情形（詳如附表一所示）。

（四）徐○鶯、鍾○明於選後繼續參與民眾黨黨務。孫○亦持續對徐○鶯於國內從事政治活動給與指示（詳如附表二所示）。

貳、違反銀行法部分

徐○鶯明知除法律另有規定外，非銀行不得經營或辦理國內外匯兌業務，竟仍基於非法辦理新臺幣、人民幣、美金匯兌業務之犯意，自109年至114年間，由徐○鶯提供如附表A所示之金融帳戶，作為辦理新臺幣、人民幣、美金匯兌業務使用，於如附表B至D「匯兌客戶」欄所示之人有匯兌需求時，即由徐○鶯與附表B至D「匯兌客戶」欄所示之人聯繫，經雙方談妥匯率、匯兌金額後：

新聞資料

一、新臺幣兌換人民幣部分：

徐○鶯指示附表B所示「匯兌客戶」欄所示之人，於附表B所示之換匯時間，將如附表B「換匯金額」欄所示金額之新臺幣，以附表B「換匯方式」欄所示之方式交付徐○鶯；待徐○鶯確認款項無誤後，即以徐○鶯向中國大陸地區銀行申設之金融機構帳戶或微信支付等方式，將客戶所需之等值人民幣數額，匯款至客戶指定之中國大陸地區金融機構帳戶或微信帳號，以此方式非法經營新臺幣及人民幣之匯兌業務。

二、人民幣兌換新臺幣部分：

徐○鶯指示附表C所示「匯兌客戶」欄所示之人，將如附表C「換匯金額」欄所示金額之人民幣，以現金、微信支付或匯入徐○鶯向中國大陸地區銀行申設之金融機構帳戶等方式，交付與徐○鶯，待徐○鶯確認款項無誤後，再將如附表C「實際兌換之新臺幣數額」欄所示金額之新臺幣，以附表C「換匯方式」欄所示之方式，為客戶支付費用或匯款至指定之臺灣金融機構帳戶，以此方式非法經營人民幣及新臺幣之匯兌業務。

三、新臺幣兌換美金部分：

徐○鶯指示附表D所示「匯兌客戶」欄所示之人，於附表D所示之換匯時間，將如附表D「換匯金額」欄所示金額之新臺幣，以附表D「換匯方式」欄所示之方式交付徐○鶯；待徐○鶯確認款項無誤後，再將如附表D「實際兌換之美金數額」欄所示金額之美金，匯款至客戶指定之金融機構帳戶，以此方式非法經營新臺幣及美金之匯兌業務。

四、徐○鶯以上述方式經營地下匯兌，換匯金額達新臺幣（下同）28,752,485元，犯罪所得為247,969元。

參、詐貸等部分

徐○鶯與卜○正為母女；羅○為○○顧問股份有限公司（址設臺北市○○區○○路○段○○號○樓，下稱○○公司）負

新聞資料

責人，亦為徐○鶯之友人。渠等均明知卜○正於109年8月7日至113年11月30日間，並未任職於○○公司並領取月薪5萬元，徐○鶯亦未擔任○○公司顧問，為便利以卜○正名義辦理房屋貸款，竟共同基於行使業務上登載不實文書及3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，於109年8月7日至113年11月30日間，由羅○以○○公司為投保單位，為卜○正以月投保薪資5萬元，投保勞工保險，再由徐○鶯以3個月為一期，預先將卜○正之薪資加計勞保、勞退費用，存入○○公司向上海商業儲蓄銀行申設之帳號441*****67693號帳戶（下稱○○公司上海商銀帳戶）內，復由○○公司按月將前開投保薪資匯入卜○正向台新國際商業銀行申設之帳號200*****36839號帳戶內，以此方式營造卜○正於上開期間任職於○○公司之假象。嗣因卜○正、徐○鶯2人亟需在職證明書及相關財力證明資料以補強房屋貸款授信條件，復由羅○授意不知情之○○公司員工，於111年12月在○○公司內，製作卜○正之在職證明（下稱系爭在職證明）給徐○鶯，其上虛偽記載：「茲證明卜○正（身分證字號為○○○○○，出生日期1**6/0*/0*）於本公司任職擔任專案經理一職，自109年8月6日起迄今」等內容；羅○另於112年2月4日6時30分許，以LINE通訊軟體傳送檔名為「顧問服務合約書-徐○鶯.doc」之空白顧問服務合約書給徐○鶯，經徐○鶯洽詢合作金庫商業銀行蘆洲分行（下稱合庫蘆洲分行）承辦人後，於同日13時54分許，回覆內容為「合約給銀行看了，起始日期幫我改109年6月，其他都OK」之訊息與羅○，羅○隨即指示不知情之○○公司員工製作顧問服務合約書（下稱系爭顧問合約書），其上虛偽記載：○○公司於109年1月1日至113年12月31日間，聘請徐○鶯提供顧問諮詢服務，並每年支付現金36萬元，4年共計支付144萬元顧問諮詢服務費用給徐○鶯等內容，徐○鶯旋於同日16時許，傳真系爭顧問合約書與合庫蘆

新聞資料

洲分行承辦人。徐○鶯、卜○正2人再持系爭在職證明、系爭顧問合約書，以卜○正為借款人、徐○鶯為保證人，向合庫蘆洲分行申辦購買坐落新北市○○區○○段○○地號土地上興建之「美○○林」建案編號F*2棟0*房地（成屋門牌為新北市○○區○○路○段○○巷○弄○號，下稱美○○林房地）貸款，使不知情之合庫蘆洲分行承辦人誤認卜○正、徐○鶯2人有上述服務年資及資力，具備還款能力，並於客戶基本資料查詢單中記載卜○正為○○公司中階／一般主管，年收入為50萬以上未達100萬元；於授信批覆彙總報告中記載卜○正為○○公司專案經理、○○國小代課教師，徐○鶯為○○市○○區社會保險局退休人員、目前為大陸○○市商會、臺灣○○大學、○○人壽及○○公司兼任講師，卜○正110年報稅收入638千元，111年收入約544千元，徐○鶯退休金及講師收入合計約1,358千元，合計家庭年收入約1,902千元，每月收入約為158千元，以每月應繳金額約85千元，核算負債比（含保證人）約71%，應足以作為償還來源等內容，而陷於錯誤，評估核貸2,697萬元與卜○正，足生損害於合庫蘆洲分行對客戶資料管理及審查貸款之正確性。

肆、使孫○入境部分

徐○鶯、羅○2人均明知孫○之真實身分為民革上○市○○副主任，未實際於其女兒所經營之上海○○○科技有限公司（下稱上海○○公司）擔任顧問，不得以商務活動名義進入臺灣地區，亦無與○○公司為商務交流之真實意思，竟共同基於行使業務上登載不實文書之犯意聯絡，由徐○鶯於113年12月29日至114年1月2日間，以微信通訊軟體聯繫孫○提供護照、中共居民身分證、上海○○公司開立之在職證明等申請文件；復由羅○指示不知情之○○公司員工以○○公司為邀請單位，申請孫○來臺進行商務活動交流，並委由不知情之佑金旅行社有限公司員工吳○璇於申請書「申報事項」

新聞資料

欄位虛偽填載「申請人未曾任中國大陸地區黨務、行政、軍事或具政治性機關（構）、團體之職務或為其成員者」等內容，再由○○公司員工於114年3月3日製作內容虛偽之「大陸人士來臺從事商務相關活動每日行程表」，以○○公司名義出具中國大陸地區專業（商務）人士申請進入台灣地區保證書，不實記載欲邀請、保證孫○前來拜會○○公司之事宜，而以中國大陸地區人民來臺從事「商務活動」之名義，為孫○向內政部移民署申請入境許可而行使之。嗣經不知情之內政部移民署承辦公務員實質審查並核發入境許可後，孫○於114年10月14日至同年月24日間假藉從事短期商務交流名義進入臺灣，足以生損害於內政部移民署對於中國大陸地區人民申請入境審查及管理之正確性。

伍、嗣於114年11月26日，調查官持搜索票執行搜索，另於115年3月18日以扣押裁定於2,697萬元範圍內查扣美○○林房地。

陸、案經本署檢察官簽分暨法務部調查局臺中市調查處移送偵辦。

證據並所犯法條

壹、證據清單及待證事實：

一、犯罪事實壹部分

（一）供述證據

編號	證據名稱	待證事實	證據出處
1	被告徐○鶯調詢、偵查中、羈押、延押訊問時之供述	①否認違反反滲透法犯行，辯稱：Ⓐ伊只是與楊○濤閒聊，談自己的想法，有時是以楊○濤之口氣來發言、隨便講講，伊是忠誠於中華民國云云；Ⓑ不知孫○真實身分與隸屬組織，伊只是與孫○閒聊，孫○自認為很懂台灣選舉云云；Ⓒ伊從沒有接受過民眾黨將其列入不分區立委之提議，是民眾黨自作主張而為，伊看到媒體報導也嚇一跳云云；Ⓓ伊沒有舉報言論、行動不符中共政策、立場之國內陸配，伊跟楊○濤、孫○說是因為這些	執行卷一 3-48 435-462 517-524 卷一 35-36 41-55 111-119 435-436 439-445

		陸配的言論會造成陸配群體分裂，希望楊○濤、孫○去聯絡、勸導他們云云。 ②證明徐○鶯支持中共宣稱「一個中國」之政策與統一我國之主張，因國民黨於106年以前掌握國會多數席次期間，未縮短陸配取得我國國民身分之期限，認國民黨係欺騙陸配群體選票，無推動統一之真意，俟國民黨於109年選舉未將陸配列入不分區立委安全名單，益認國民黨係欺騙陸配群體之選票等背景事實，佐證徐○鶯之動機。 ③承認與楊○濤友好，固定參加海峽婚姻家庭論壇，長期接受○○民政部○○婚姻中心提供之落地招待參訪，○○民政部○○婚姻中心開放管道由其代陸配向該中心申請急難救助金，111年間無償提供快篩試劑供其發放陸配，另給付個案服務費用。證明○○民政部○○婚姻中心長期提供資源，徐○鶯深獲楊○濤信任之情事於陸配群體中外顯，助益徐○鶯維持於陸配群體間之地位。 ④承認與孫○友好，112年6月經孫○引介至民革上○市委會進行座談交流，後續依孫○指示組成社區交流團赴中國上海市接受中共所屬組織提供落地招待參訪。 ⑤徐○鶯於國內無固定收入，每月受領中國大陸社會保險局發放人民幣約5,000至6,000元養老金。 ⑥證明徐○鶯使用複數國、內外帳戶，出入金額龐大，且有其否認為匯兌，然無法說明來源之資金。	599-600 715-738 卷二 49-55 113-119 129-139 327-332 343-391 卷三 77-95 311-349 115.3.20 筆錄
2	①被告鍾○明調詢、偵查中之供述 ②證人鍾○明偵查中證述（已具結）	①否認違反反滲透法犯行，辯稱：伊只是與楊○濤閒聊，伊沒有敏感度；伊沒有舉報言論、行動不符中共政策、立場之國內陸配，伊跟楊○濤說是希望楊○濤去告知他們不要發這些內容云云。 ②承認知悉○○民政部○○婚姻中心政策立場為促進統一，楊○濤應為共產黨黨員，具中共官員身分；知悉如其於國內言論、行動與中共政策、立場不一致，將影響其於陸配群	執行卷二 3-36 89-119 卷二 883-894 961-966 卷三 209-231

新聞資料

		體中之地位。 ③111年選舉，徐○鶯與黃○珊積極互動，遊說鍾○明支持黃○珊，呼籲全體陸配能一起團結支持黃○珊，111年9月25日參加黃○珊競選總部成立大會，會後受徐○鶯邀約參加飯局，徐○鶯另邀約多名陸配到場，黃○珊亦有到場。 ④證明112年3月鍾○明經徐○鶯告知民眾黨有意成立新住民委員會，嗣又獲知民眾黨提供不分區立委安全名單，徐○鶯欲推舉鍾○明出任主任委員、不分區立委等過程。	
3	①證人牛○茹調詢陳述、偵查中證述（已具結） ②徐○鶯與牛○茹微信對話紀錄	①證明孫○為滲透來源，對國內陸配團體、組織、參政陸配人員有所掌握，並有聯繫管道。 ②證明108年陸配爭取國民黨不分區立委、109年選舉徐○鶯仍表達會號召陸配政黨票投國民黨等背景事實。 ③證明徐○鶯於陸配群體間有高影響力。 ④證明楊○濤與婚姻家庭服務聯盟旗下協會理事長均有聯繫管道。	卷二 429-439 481-493 495-536 移送卷附件二
4	①證人劉○彤調詢陳述、偵查中證述（已具結） ②徐○鶯與劉○彤微信對話紀錄	①證明孫○為滲透來源，對國內陸配團體、組織、參政陸配人員有所掌握，並有聯繫管道。 ②證明徐○鶯於陸配群體間有高影響力。 ③徐○鶯因支持黃○珊，遭陸配李○舉報、攻擊，111年10月1日徐○鶯稱「他用北京來嚇唬這些姐妹，那笑死人吧，我說我支持黃○珊，我年初就跟北京的有官階的領導，包含孫主任都講過了，大陸的態度就是不管黃○珊選上，還是蔣○安選上都好，他們樂觀其成，就4個字，他嚇唬姐妹說不支持國民黨，北京以後會對我們不利，神經病，北京有的領導就說了，叫他講出來，誰跟他講這個話的？他說，我們怎麼會講這個話呢，我們不會介入台灣選舉的」；證明徐○鶯事前已向楊○濤、孫○報告計畫，依指示參與競選活動，動員陸配支持黃○珊。 ④證明徐○鶯、孫○透過劉○彤探查民眾黨內	卷二 543-505 697-711 713-768 移送卷附件二

新聞資料

		部消息，接觸李○華。	
5	證人涂○慧調詢、偵查中陳述、偵查中證述（已具結）	①111年選舉期間，徐○鶯遊說涂○慧支持黃○珊，涂○慧受徐○鶯邀請，111年9月25日出席餐會，該餐會中黃○珊到場致詞。 ②涂○慧證稱徐○鶯遊說伊支持黃○珊，而徐○鶯是一方之霸，要給她面子，故應邀參加黃○珊的活動等語。證明徐○鶯於陸配群體間有高影響力。 ③涂○慧聽聞民眾黨願給徐○鶯不分區立委安全名單，故徐○鶯支持民眾黨。	執行卷二 129-155 239-269 劉○
6	①證人賀○調詢、偵查中陳述、偵查中證述（已具結） ②徐○鶯與賀○微信對話紀錄	①○○民政部○○婚姻中心每年固定舉辦海峽婚姻家庭論壇，邀請婚姻家庭服務聯盟、○○○發展協會等陸配團體參加。 ②楊○濤與婚姻家庭服務聯盟旗下協會理事長可直接聯繫。 ③徐○鶯、鍾○明、賀○111年9月25日參與黃○珊競選總部成立大會，上台亮相造勢。	執行卷二 283-316 375-388 移送卷附件二
7	證人劉○調詢、偵查中陳述、偵查中證述（已具結）	111年選舉，劉○原支持國民黨候選人蔣○安，動員陸配參加蔣○安造勢活動，嗣徐○鶯致電聯繫劉○稱：我支持民眾黨，希望可以來幫我等語，請劉○參加黃○珊造勢活動，表示要將劉○掛名為黃○珊競選總部新住民後援會副會長，另邀集鍾○明、賀○、涂○慧亦一同參與黃○珊造勢活動。	執行卷二 397-417 435-453
8	證人羅○調詢、偵查中陳述、偵查中證述	證明孫○114年10月14日至21日隱匿身分入境我國之事實。	執行卷二 465-483 541-552 卷三 547-561
9	證人何○云調詢陳述、偵查中證述（已具結）	徐○鶯為何○云代辦向○○民政部○○婚姻中心申請急難救助金10,000元人民幣。	執行卷三 343-353 383-393
10	證人于○錡調詢陳述、偵查中證述（已具結）	徐○鶯為于○錡代辦向○○民政部○○婚姻中心申請急難救助金共12,000元人民幣。	執行卷三 461-469 483-491
11	證人何○紅調詢陳述、偵查中證述	①徐○鶯所屬○○○發展協會固定參加○○民政部○○婚姻中心提供海峽婚姻家庭論壇、	執行卷三 493-504

新聞資料

	（已具結）	落地招待參訪，參加人員僅須支付機票費用，於中國吃、住、行、參訪行程均由○○民政部○○婚姻中心安排、費用由○○民政部○○婚姻中心支付。 ②徐○鶯以聘請○○○發展協會中國大陸地區法律顧問名義，令孫○參與○○○發展協會活動。 ③113年1月12日徐○鶯動員陸配參與民眾黨選前之夜活動。	511-519
12	證人武○琪調詢陳述	①徐○鶯所屬○○○發展協會成員接受中共所屬組織落地招待參訪。 ②113年1月12日徐○鶯動員陸配參與民眾黨選前之夜活動。	卷三 47-54
13	證人沈○調詢陳述	徐○鶯獲民革分配企業實習之統戰資源，於國內招攬人員參與。	卷一 393-404

（二）非供述證據

編號	證據名稱	待證事實	證據出處
1	①中共民政部官方網站直屬單位頁面 ②中共人民網官方網站簡介、102年6月17日、105年4月19日新聞 ③中共福建省人民政府台灣事務辦公室網站109年2月10日新聞 ④中共福建省人民政府網站114年6月18日新聞 ⑤○○民政部○○婚姻中心與該中心人員劉○相關新聞	①○○民政部○○婚姻中心為中共國務院民政部之直屬單位，屬境外敵對勢力之政府所屬組織；楊○濤現職為○○民政部○○婚姻中心主任。○○民政部○○婚姻中心與楊○濤均為滲透來源。 ②人民網為中國共產黨中央委員會機關報人民日報之網路媒體，而左列中共官方媒體報導，○○民政部○○婚姻中心與海峽兩岸婚姻家庭協會為中共101年6月成立之組織，成立之初，○○民政部○○婚姻中心主任由中共民政部副部長兼任，105年間由中共民政部社會事務司司長兼任，堪認○○民政部○○婚姻中心之人事、資金係由中共指派、提供。對照後述徐○鶯向羅○稱楊○濤為司級幹部，然搜尋公開網站，楊○濤僅以○○民政部○○婚姻中心主任為對外職稱，可知中共刻意淡化○○民政部○○婚姻中心為中共政府所屬組織之色彩。 ③中共民政部、海峽婚姻中心主事者以「促進	執行卷五 85-113 卷四

新聞資料

		祖國統一大業」、「傳承中華民族根脈」、體現「兩岸一家親」、「喚醒兩岸共同歷史記憶」描述該中心與所承辦之活動，足證宣傳、深化「兩岸一家親」與中共歷史觀點，融合陸配與陸配家庭成員等我國國人為該中心工作任務之一，該中心之政治主張、行動與中共政府具一致性與協調性，非單純民間團體。	
2	①中共憲法 ②民革章程 ③民革網頁資料	①民革章程敘明：民革是具有政治聯盟性質的、致力於建設中國特色社會主義和祖國統一事業的政黨，是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度中的中國特色社會主義參政黨，以堅定不移推進祖國統一、貫徹一國兩制、堅決反對和遏制台獨為其目標；而中共憲法前言載明「中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度」為其政治制度核心之一，政治協商指中國人民政治協商會議，為中共統戰之組織，民革為該體制下接受中國共產黨領導的附庸黨派之一，屬反滲透法第2條所定義境外敵對勢力之政黨。民革祖統會為境外敵對勢力政黨所屬組織。 ②民革章程敘明該黨發展黨員重點對象是「同原中國國民黨有關係的人士、同本黨有歷史聯繫和社會聯繫的人士，同『台灣』各界有聯繫的人士」明示其著重統戰、吸收之任務屬性。 ③民革之政治主張、行動與中共政府具一致性與協調性。	執行卷五 5-41
3	徐○鶯與楊○濤間微信對話紀錄	①附表一徐○鶯、楊○濤聯繫內容與備註欄所載事項，證明徐○鶯之犯罪動機、知悉○○民政部○○婚姻中心、楊○濤為滲透來源，依滲透來源指示參與各項競選活動。 ②徐○鶯就國內各陸配領導人間之分歧、涉案遭調查情報、國內陸配參政情形與動向，均彙報與楊○濤，證明楊○濤負有協調、統合國內陸配之工作任務。 ③徐○鶯籌組婚姻家庭服務聯盟，設計聯盟標誌仿效○○民政部○○婚姻中心之標誌；108	卷四 移送卷附件一

新聞參考資料

		年12月31日婚姻家庭服務聯盟舉辦反對制定反滲透法之抗議活動，楊○濤指示徐○鶯出席，徐○鶯稱「明白」，傳送活動文宣內容，報告帶人參加；另徐○鶯舉辦活動，就其邀請之政治人物，須請示楊○濤，確保符合中共政策、立場等。 ④證明徐○鶯知悉其於國內所為政治活動、支持候選人，須符合中共政策、立場，否則將喪失動員陸配能力，無法獲得資源。 ⑤徐○鶯多次向楊○濤舉報國內陸配言論、行動不符中共政策、立場，楊○濤亦稱「我們安排舉報」。證明國內陸配因顧慮中共政策立場，且有同儕舉報壓力，致正常行使言論自由與政治上權利受阻礙。 ⑥徐○鶯持續洩露民眾黨與其聯繫之事項、選舉布局與楊○濤。 ⑦徐○鶯傳送其於國內結識政府機關人員、參與政府機關活動、政治人物動向等資訊與楊○濤。 ⑧徐○鶯積極引介孫○參與○○民政部○○婚姻中心活動，便利孫○接觸國內陸配，從事統戰工作。 ⑨徐○鶯向楊○濤稱孫○經民革中央委員會評選為祖統工作先進個人獎，佐證徐○鶯知悉孫○隸屬單位與從事統戰工作。 ⑩徐○鶯可取得○○民政部○○婚姻中心提供之落地參訪、申請急難救助金、提供快篩試劑、協助個案服務、收取服務費用等資源。 ⑪徐○鶯發生不分區立委名單爭議後，楊○濤指派下屬、運作資源，為徐○鶯辦理取得中國註銷戶籍證明。 ⑫證明徐○鶯與滲透來源間，主張、政策具一致性、行動具協調性。	
4	①徐○鶯（有二帳號「○鶯」與、「一帆風順」）、孫○（有二帳號「孫主任」與「天馬行	①附表二徐○鶯、孫○聯繫內容與備註欄所載事項，證明徐○鶯之犯罪動機、知悉民革上○市○○、孫○為滲透來源，依滲透來源指示參與各項競選活動。 ②徐○鶯112年11月1日回國前，已刪除「○	執行卷四323-379 卷一817-833 卷四

	空」）間微信對話紀錄 ②徐○鶯與孫○異常往來資金彙整表	鶯」與「孫主任」間112年1月底至112年12月2日間對話紀錄；嗣曾以「一帆風順」聯繫「天馬行空」。 ③徐○鶯明確知悉孫○隸屬民革上○市○○單位，進行對我國之統戰工作。 ④孫○與所屬單位有蒐集、分析我國政情、選情之任務，因中國網路環境不自由，透過徐○鶯提供即時訊息。例如：111年8月2美國眾議院院長訪問我國，孫○稱「希望聽到各種反應」；111年11月19日徐○鶯傳送拜習會新聞，孫○稱「如有文字評論可發給我，謝謝！」；113年1月28日、29日孫○詢問我國立法院正副議長選舉結果，稱「我明天9:00在和平公園參加活動（包括午餐），無法及時看到新聞，麻煩明天柯的決定方便時發給我一下，謝謝」；114年8月22日孫○稱「我有點累，老大同意我明天睡一天；823狀況望能及時告知；謝謝」、「也許妳的消息比較及時。」、「明天上午開會，研討823後台情。」等。 ⑤徐○鶯多次向孫○舉報國內陸配言論、行動不符中共政策、立場。孫○曾稱「○○○不進大陸，無法採取措施」、「○○○原名○○，19**年*月*日生，此人在這沒掛號」。顯示孫○所屬單位對國內陸配有登記、監控機制。證明國內陸配因顧慮中共政策立場，且有同儕舉報壓力，致正常行使言論自由與政治上權利受阻礙。 ⑥徐○鶯持續洩露民眾黨與其聯繫之事項、選舉布局與孫○。 ⑦徐○鶯傳送其於國內結識政府機關人員、參與政府機關活動、政治人物動向等資訊與孫○。 ⑧徐○鶯積極引介孫○參與○○民政部○○婚姻中心活動，便利孫○接觸國內陸配，從事統戰工作。 ⑨徐○鶯可取得民革上○市○○提供之企業實習資源。 ⑩徐○鶯提供陸配直系親屬醫療費用之輿情與	移送卷附件一

新聞資料

		孫○，經孫○撰寫報告後提出，經中共全國政協採用並轉送國務院相關部門，被評為民革上海市委2021年度優秀社情民意信息。 ⑪證明徐○鶯與滲透來源間，主張、政策具一致性、行動具協調性。 ⑫徐○鶯與孫○聯繫頻繁，經常性通話，且時有長時段通話情形。	
5	鍾○明與楊○濤微信對話紀錄	①附表一鍾○明、楊○濤聯繫內容與備註欄所載事項，證明鍾○明知悉○○民政部○○婚姻中心、楊○濤為滲透來源，依滲透來源指示參與各項競選活動。 ②楊○濤就婚姻家庭服務聯盟旗下協會理事長均可直接聯繫，鍾○明就國內各陸配領導人間之分歧、涉案遭調查情報、國內陸配參政情形與動向，均彙報與楊○濤；另疫情期間何○華發文要求中共派包機載國內陸配返回中國大陸注射疫苗，楊○濤透過鍾○明指示婚姻家庭服務聯盟成員不得轉發，證明楊○濤有協調、統合國內陸配行為之工作任務及地位，並得審查國內陸配之行動、言論。 ③鍾○明表示其忠誠於中共，如110年5月28日楊○濤稱「你倆安心，大旗不倒！」，鍾○明稱「五星紅旗倒不了」；110年7月26日鍾○明以向共產黨黨員學習自許；111年8月6日鍾○明稱「分享，我跟大兒子聊現局勢，如要打仗，你如何？他說……只有投降」、「先投降再說」；111年11月15日，鍾○明、楊○濤討論統一，鍾○明稱「我也希望快」、「地下保壘已準備好了」、「準備糕餅等著解放軍」、「您慢慢來，吃的用的喝的發電機準備好了」、「來的時候給個大錦旗」；112年9月19日鍾○明稱「總之，我怎麼統一我也說不上，可是讓這些姐妹能夠上的位置上了」等。 ④112年9月22日鍾○明向楊○濤報告陸配湛○英稱○○民政部○○婚姻中心指示支持國民黨，楊○濤稱「我从来没说过支持哪个党，只说过坚决拥护共产党」、「我内心坚守的	卷四

新聞資料

		原則是：谁对姐妹好就支持谁，不包括台独党！」顯示楊○濤、海峽兩岸婚姻家庭服務中心政策、立場為就國內無台獨傾向的政黨，表面上均可支持，但真正擁護的是共產黨。 ⑤鍾○明多次向楊○濤舉報國內陸配言論、行動不符中共政策、立場。證明國內陸配因顧慮中共政策立場，且有同儕舉報壓力，致正常行使言論自由與政治上權利受阻礙。 ⑥○○民政部○○婚姻中心提供與○○○○促進會之文書載明「望貴會繼續秉持兩岸一家親理念，為增進在台陸配福祉，維護兩岸關係和平發展和推進祖國統一進程而奮鬥」，證明○○民政部○○婚姻中心負有宣傳、深化「兩岸一家親」與中共歷史觀點，融合陸配與陸配家庭成員等我國國人之工作任務。 ⑦112年7月31日楊○濤稱「我想吸收你和○燕作协会的常务理事，其他的人如果愿意，可以作理事」；表明將鍾○明納為中共官方組織之理事。 ⑧徐○鶯列入不分區立委名單爭議期間，鍾○明逐日與楊○濤討論因應作為。 ⑨證明鍾○明與滲透來源間，主張、政策具一致性、行動具協調性。	
6	徐○鶯、鍾○明、史○燕三人群組微信對話紀錄、參訪行程安排資料	①112年9月11日婚姻家庭服務聯盟赴中國北京參訪行程為○○民政部○○婚姻中心安排，向中共政府、所屬機構推薦婚姻家庭服務聯盟為該次參訪目的之一。 ②112年9月25日徐○鶯稱日後婚姻家庭服務聯盟應積極爭取各項統戰資源。 ③112年10月20日三人討論多名陸配參加113年立委選舉，史○燕稱多數陸配參政目的只是對自己在中國活動、做生意加分，鍾○明稱「如果大陸想統一啊，他必須要瞭解這個狀況，如果都不了解，還是這種一味的話，我覺得我坦白跟你講，我覺得統一的工作作成這樣子，我其實有一點壓抑啊。」。	卷四
7	徐○鶯（含使用「一	①徐○鶯發生不分區立委名單爭議後，楊○濤	卷四

新聞資料

	帆風順」）與劉○微信對話紀錄	指派下屬、運作資源，為徐○鶯辦理取得中國註銷戶籍證明。 ②佐證本件犯罪事實。	移送卷附件一
8	鍾○明與劉○微信對話紀錄	112年9月11日婚姻家庭服務聯盟赴中國北京參訪行程為○○民政部○○婚姻中心安排。	卷四
9	徐○鶯與鍾○明間微信對話紀錄	①佐證本件犯罪事實。 ②徐○鶯、鍾○明討論出席112年11月16日民眾黨「共融多元族群文化記者會」，因鍾○明須進行復健，推由徐○鶯出席。	卷四
10	徐○鶯與楊○立微信、Line對話紀錄	①111年選舉徐○鶯向楊○立稱動員設籍臺北市陸配支持黃○珊。 ②證明徐○鶯於111年選舉參加黃○珊競選活動情形。 ③112年6月26日楊○立傳送與他人對話紀錄截圖與徐○鶯，內容為「剛在二樓談完後，我在樓下門口與○鶯談了一陣想了解她為何突然變卦推薦別人接，（我也是到場才知道）。她說的原因是，上週她諮詢得到的明確答覆是：列名安全名單內就接，否則就不要接。她覺得不好意思對您轉述那樣的條件，而她也有遵行的壓力,所以就覺得還是推薦別人接。」、「當然是安全名單」。證明徐○鶯112年6月26日前已向滲透來源報告民眾黨將其列入不分區立委名單之事，且依滲透來源指示要求列入安全名單，於112年6月26日會後經楊○立得知獲允諾。 ④證明112年民眾黨與徐○鶯洽談過程。 ⑤證明徐○鶯113年選舉，透過楊○立表現其動員陸配能力，作為籌碼，嗣後雖退出不分區立委名單，仍實際動員陸配出席民眾黨選舉活動。	卷四
11	徐○鶯與黃○珊微信對話紀錄、徐○鶯與周○修Line對話紀錄、徐○鶯與陳○武Line對話紀錄、鍾○明與周○修Line對話	①徐○鶯透過陳○武牽線邀請黃○珊參與110年5月1日母親節活動。 ②證明112年民眾黨與徐○鶯、鍾○明洽談過程，徐○鶯、鍾○明於113年選舉動員陸配支持民眾黨。 ③證明徐○鶯113年8月20日依孫○指示，傳送	卷四

新聞資料

	紀錄、徐○鶯與蘇○怡Line對話紀錄、徐○鶯、鍾○明、周○修、黃○珊Line群組對話紀錄	訊息與黃○珊表達關心。	
12	徐○鶯與唐○君間微信對話紀錄	①徐○鶯於110年3月31日前已透過牽線，邀約黃○珊參加110年5月1日母親節活動。 ②徐○鶯因支持黃○珊，遭李○舉報、攻擊，111年8月28日徐○鶯稱「陸配一直以來，大大小小選舉都是支持國民黨的，陸配得到什麼？不分區給東浦寨的不給大陸配偶（占新住民比例最高的族群）特別是這次國民黨主席到美國講的一堆鳥話，不承認九二共識，我們還要支持他嗎？」；111年8月30日稱「如果可以爭取到2024國民黨保證給陸配不分區一席，我們一定支持他」。 ③111年9月26日徐○鶯稱「我會支持黃○珊，我年初就向大陸有關單位說，他們回我四個字，樂觀其成」、「我參加黃的活動都有傳照片給他們看，昨天也一樣，他們回，希望她可以當選」、「我年初就已經向他們表明了，也報告過了」、「李說要收集我們四個人的證據向北京報告，真的講什麼鬼話」、「我北京不比她熟嗎？」等語。證明徐○鶯事前已向楊○濤、孫○報告計畫，依指示參與競選活動，動員陸配支持黃○珊。受滲透來源指示參與選舉活動。	卷四
13	徐○鶯與丁○間Line對話紀錄	①110年5月26日徐○鶯與丁○討論何○華公開要求中共派遣包機將陸配接回中國注射疫苗之事，徐○鶯稱「她對國家有什麼貢獻」、「國家一定是從大局出發，不是只和陸配統一就好」、「台灣人才是統一的目標」。 ②徐○鶯向丁○稱因其低調做實事，海峽兩岸婚姻家庭服務中心提供申請急難救助金的資源，要求丁○向其他陸配團體理事長保密。 ③徐○鶯為丁○之團體成員申請急難救助金，事後要求丁○撰寫感謝信，「感謝祖國對我們的關懷」、「只給發錢的單位一個感	卷三 497-529○竹

新聞資料

		謝」、「不公開的」，強調祖國、兩岸一家親。 ④徐○鶯見丁○上傳與民進黨籍里長合照，稱「這些照片就別發了，被有心人士拿去向大陸報告，你給自己帶來麻煩」，另討論某陸配言論、行動不符中共政策、立場，稱「太傻了，她在台灣罵大陸，去支持民進黨，早被盯上，她以為沒事？還敢回去？」、「還有一個叫○○○的，也一樣，回大陸都危險的」、「大陸抓的就是支持台獨的人」、「和民進黨的人接觸要小心一點」。證明國內陸配因顧慮中共政策立場，且有同儕舉報壓力，致正常行使言論自由與政治上權利受阻礙。	
14	聯盟成立6人群微信對話紀錄	證明成立婚姻家庭服務聯盟，意在增加陸配團體曝光度，突顯陸配團體影響力，推動國民黨不分區名單納入陸配。	卷三 360-369 卷四
15	徐○鶯與上海公證協會魏小姐、與○竹、○致、劉○、吉林省台辦孫處長、Rose趙、伍○間微信對話紀錄	①徐○鶯明確知悉孫○為民革上○市○○副主任；108年12月22徐○鶯特別交待伍○刊網照片「這張要把孫主任切掉，他不能曝光（太敏感了）」，證明徐○鶯知悉孫○涉及統戰工作，身分、工作內容特殊。 ②徐○鶯形式上聘用孫○為○○○發展協會法律顧問，便利孫○掩飾身分，隨同○○○發展協會參訪，接觸人員。	卷三 373-401
16	徐○鶯與羅○Line對話紀錄、徐○鶯與羅○微信對話紀錄、羅○與孫○微信對話紀錄	①徐○鶯稱楊○濤為中共正司級幹部，與105年間中共官方媒體報導，○○民政部○○婚姻中心主任由中共民政部社會事務司司長兼任所示層級相符，證明徐○鶯知悉楊○濤為中共政府官員，具共產黨員身分。 ②徐○鶯向羅○稱孫○為中國上海市黃浦區監督法官的督導。	卷三 583-622
17	時序表	佐證本件犯罪事實。	執行卷四 3-48
18	孫○公開新聞資料、歷年來台申請資料	依公開新聞資料，孫○身分有民革上○市委會祖統會副主任、上海黃浦區政協常委暨政協港澳台僑委員會副主任，兼具前述附庸政黨、政治協商組織二者，並隸屬負責「祖國統一」、	執行卷五 42-82

新聞資料

		「港澳台僑」等涉及對外統戰事務之單位；另孫○於93年至108年間頻繁入境我國，隱匿中共黨政軍統戰機構職務。	
19	民革上○市委會接待台灣○○○發展協會來訪網路新聞、民革中央112年3月20日網路新聞	①徐○鶯經孫○引介，率○○○發展協會赴中國上海市參訪民革上○市委會，民革上○市委會秘書長翟駿稱該委員會與○○○發展協會建立緊密聯繫和良好互動，收集素材作為社情民意報送得到有關部門的採用和重視。 ②民革以推進統一為目標，並以融合陸配與陸配家庭成員等我國國人為推進統一之手段。	執行卷五83-84 卷四
20	①孫○114年10月14日至24日行動蒐證其公開發表言論之譯文 ②孫○114年10月14日至24日入境我國使用0935-***092門號通訊監察譯文、國家安全局114年11月20日韶雅字第1140009389號	①孫○114年10月14日至24日入境，於公開場合餐敘，向與會人員民明確陳述「我是民革黨的，我能夠直達北京」，席間宣揚一國兩制，而從事統戰行為。 ②孫○來台期間使用徐○鶯所申辦0935-***092門號，明確陳述其為民革市委祖統會副主任。	執行卷四435-437 執行卷五127-134 卷三
21	徐○鶯異常外匯收入彙整表、孫○、徐○鶯出入境資料、資金挹注徐○鶯活動示意圖與新聞報導	孫○於104年12月25日至109年1月21日期間密集來台，徐○鶯於105年6月17日至109年3月13日，有29次有來源不明人民幣兌換紀錄，金額達人民幣370,100元。部分款項用於新住民發票協會舉辦之活動。	執行卷五137-206
22	吳○婉中國信託商業銀行帳戶、廖○君彰化銀行帳戶之交易明細、吳○婉中國信託商業銀行帳戶之監視器畫面	①證明徐○鶯為吳○婉中國信託商業銀行帳戶之實際使用人。 ②證明吳○婉帳戶有包含廖○君於境外轉匯、境內存現等方式所移轉之相當金錢，徐○鶯得任意支用。	執行卷五547-579
23	徐○鶯歷年所得資料、所使用金融機構帳戶交易明細	徐○鶯歷年所得為107年306,216元、108年208,274元、109年161,343元、110年169,761元、111年130,379元、112年173,159元、113年160,028元，顯不足以支應其支出，其使用複數	執行卷一53-127 177-187 執行卷二

新聞資料

		國、內外帳戶，出入金額龐大，且有其否認為匯兌，然無法說明來源之資金。	575-579 卷一 647-661
24	①本案通訊監察譯文 ②國家安全局112年12月18日勤部字第1120010176號函、113年3月29日衡科字第1130002388號函、113年4月24日衡科字第1130002957號函 ③通訊監察書	①111年選舉，徐○鶯、鍾○明受滲透來源指示為黃○珊站台造勢、拜票、宣傳支持，動員陸配支持黃○珊。 ②徐○鶯、鍾○明獲楊○濤信任，透由○○民政部○○婚姻中心提供落地招待參訪、申請急難救助金、提供快篩試劑等資源與徐○鶯、鍾○明及2人之協會，支援協助個案服務，提供服務費用，助益徐○鶯、鍾○明維持於陸配群體間之地位。 ③徐○鶯自述為中共正處級幹部退休，領有中共發給之房產及養老金。 ④徐○鶯於113年選後答謝國內陸配，引介赴中國大陸旅遊。 ⑤徐○鶯、鍾○明在國內直接受○○民政部○○婚姻中心指派工作。 ⑥徐○鶯引介孫○參與○○民政部○○婚姻中心活動。	執行卷一 423-431 執行卷二 45-86 171-186 327-349 425-431 執行卷四 439-515 執行卷五 207-465 移送卷附件一
25	111年9月25日行蒐報告、照片、黃○珊競選總部成立大會截圖、馬來亞餐廳造勢餐會照片	證明徐○鶯、鍾○明為臺北市市長候選人黃○珊站台、造勢、拜票、宣傳支持。	執行卷五 469-486
26	112年、113年總統、副總統選舉徐○鶯輔選新聞報導、節目採訪影片資料、參與選前之夜影片資料、輔選相關譯文資料	證明徐○鶯為總統候選人柯○哲站台、造勢、拜票、宣傳支持。	執行卷五 489-543
27	徐○鶯手機鑑識資料、調查官職務報告、徐○鶯與「南哥」間微信對話紀錄	徐○鶯於112年1月25日開始使用扣案iPhone14 Pro手機，該手機曾於112年9月27日重置，另徐○鶯經「南哥」聯繫自述「我已經被轟炸了8天了，11/1回台灣怕被監控，所以把重要朋友都刪了，不想連累大家。」等語；對照徐○鶯112年9月11日出境北京，112年11月1日自上海返	卷一 741-747

新聞資料

		國，而民眾黨將其列入不分區立委名單之事於112年10月27日經媒體披露等過程，可證徐○鶯於名單公布前前往中國與滲透來源彙報，且為避免日後遭調查，於返國前刪除手機內容。	
28	①徐○鶯上海市職工退休證之照片 ②徐○鶯中國工商銀行帳戶交易明細 ③受領○○民政部○○婚姻中心款項收入明細表	①徐○鶯87年即入境臺灣，惟自69年4月起至101年1月期間，在上海市某組織機構擔任人事科長，101年1月10日始退休，嗣後持續支領養老金。 ②徐○鶯收取○○民政部○○婚姻中心之款項。	執行卷四319-321 卷一447-598 移送卷附件一
29	○○民政部○○婚姻中心聘書	徐○鶯擔任○○民政部○○婚姻中心顧問。	卷三361
30	韓○瑜全台新住民後援會成立網路新聞	佐證本件背景事實。	執行卷五114-123
31	111年、113年選舉時程表	證明111年、113年選舉時程。	卷四
32	扣案手機數位鑑識資料、通訊監察譯文音檔、行動蒐證音檔	佐證本件犯罪事實。	
33	大陸委員會115年1月26日陸法字第1149915083號函	①○○民政部○○婚姻中心為中共政府所屬組織。 ②○○民政部○○婚姻中心、楊○濤與國內陸配團體負責人聯繫密切，定期舉辦落地招待活動，號召國內陸配團體拍攝影片，宣揚兩岸一家親。	卷二103-104

二、犯罪事實貳部分

（一）供述證據

編號	證據名稱	待證事實	證據出處
1	被告徐○鶯調詢、偵查中、羈押、延押訊問時之供述	①坦承犯罪事實貳所示犯行。 ②坦承徐○鶯一銀帳戶交易明細摘要中「羅媽換錢」、「羅媽換」、「羅媽媽換」、「米喬換」、「薛○喬換」、「蝴蝶換」、「田田換」、「趙○換」、「盧○贇換」、「范	執行卷一11-20 443-445 卷二117

新聞資料

		范換」等註記，即係羅○、李○姍等人透過徐○鶯進行新臺幣與人民幣匯兌之事實。	136-137 卷三 312
2	證人羅○調詢陳述、偵查中證述（已具結）	①附表B編號1、附表C編號1所示之犯罪事實。 ②徐○鶯一銀帳戶交易明細中摘要「羅媽換錢」、「羅媽換」、「羅媽媽換」等註記，即為羅○與徐○鶯辦理匯兌之款項。 ③羅○與徐○鶯以LINE或微信通訊軟體聯繫匯率後，由羅○將新臺幣轉至徐○鶯設於臺灣之金融帳戶，再由徐○鶯以微信支付將人民幣轉給羅○之事實。 ④羅○上網搜尋當日匯率後，會將匯率截圖給徐○鶯，並給徐○鶯些許匯差，作為徐○鶯辦理匯兌之對價。	執行卷二 468-469 卷三 557-561
3	證人吳○思調詢陳述、偵查中證述（已具結）	①附表B編號2所示之犯罪事實。 ②吳○思會將新臺幣匯給徐○鶯，再由徐○鶯中國工商銀行匯出人民幣至吳○思設於中國工商銀行之帳號621******107818441號帳戶。	執行卷三 215 216 251
4	①證人李○姍調詢陳述、偵查中證述（已具結） ②證人廖○真調詢陳述	①附表B編號3、附表C編號2所示之犯罪事實。 ②徐○鶯一銀帳戶交易明細中摘要「蝴蝶換」等註記，即為李○姍與徐○鶯辦理匯兌之款項。 ③李○姍會將新臺幣匯至徐○鶯指定帳戶，再由徐○鶯以微信支付將人民幣轉給李○姍。 ④李○姍為支付房貸，以微信支付將人民幣轉給徐○鶯，再由徐○鶯於附表C編號2所示之時間，將附表C編號2所示之新臺幣匯入李○姍玉山帳戶內。 ⑤李○姍於附表B編號3所示之時間，將附表B編號3所示之款項，匯入徐○鶯一銀帳戶內，用以兌換人民幣之事實。	執行卷三 186 191 206 207 208 卷一 23-29
5	證人劉○成調詢陳述、偵查中證述（已具結）	①附表B編號4所示之犯罪事實。 ②劉○成第一銀行帳戶交易明細中摘要「換人民幣」等註記，即為劉○成與徐○鶯辦理匯兌之款項。 ③劉○成會將新臺幣匯至徐○鶯指定帳戶，再由徐○鶯中國工商帳戶匯出人民幣至劉○成	執行卷三 145-148 179

新聞資料

		向中國銀行申設之帳號621*****0005932208號帳戶或鄧○玲向中國銀行申設之帳戶內。	
6	證人吳○憶調詢陳述、偵查中證述（已具結）	①附表B編號5所示之犯罪事實。 ②吳○憶會將新臺幣匯至徐○鶯指定帳戶，再由徐○鶯中國工商帳戶匯款或微信支付等方式，將人民幣匯給吳○憶。	執行卷三 81-84 133-137
7	證人蔡○昌調詢陳述、偵查中證述（已具結）	①附表B編號6所示之犯罪事實。 ②蔡○昌依其女友羅○秋之指示將附表B編號6所示之新臺幣匯至附表B編號6所示之帳戶。	執行卷三 257 305
8	證人何○云調詢陳述、偵查中證述（已具結）	①附表B編號7所示之犯罪事實。 ②何○云會將新臺幣匯至徐○鶯指定帳戶，再由徐○鶯中國工商帳戶將人民幣匯給何○云。 ③何○云於113年6月24日至同年月28日間，共匯款新臺幣27萬420元給徐○鶯，徐○鶯於113年6月28日匯款人民幣6萬元至何○云向中國工商銀行申設之帳號651*****2000903230號帳戶，匯差為新臺幣2,220元；何○云於113年7月4日至同年月9日匯款共新臺幣20萬元給徐○鶯，徐○鶯於113年7月9日匯款人民幣4萬4,130元至何○云前揭帳戶，匯差為新臺幣2,738元；何○云於113年8月4日至同年月19日匯款共新臺幣15萬元給徐○鶯，徐○鶯於113年8月15日、同年月23日分別匯款人民幣2萬1,815元、1萬1,003元至何○云前揭帳戶，匯差為新臺幣3,304元；何○云於113年111月3日匯款共新臺幣10萬元給徐○鶯，徐○鶯於113年11月4日匯款人民幣2萬1,886元至何○云前揭帳戶，匯差為新臺幣1,235元；何○云於114年1月18日匯款共14萬976元至卜○正台新銀行帳戶，徐○鶯於114年1月19日匯款共人民幣4萬元至何○云前揭帳戶，何○云後續再將差額新臺幣4萬5,502元交給徐○鶯，匯差為新臺幣7,698元。	執行卷三 345-348 385-389
9	證人于○錡調詢陳述、偵查中證述（已具結）	①附表B編號8所示之犯罪事實。 ②于○錡於110年6月8日將3萬元存入徐○鶯一銀帳戶內，再由徐○鶯中國工商帳戶將等值人民幣匯至于○錡母親汪○艷向中國工商銀	執行卷三 466

新聞資料

		行申設之帳號622*****000336190號帳戶內。	
10	證人楊○鳳調詢陳述、偵查中證述（已具結）	①附表B編號9所示之犯罪事實。 ②楊○鳳偕同徐○鶯操作自動櫃員機，將新臺幣存入卜○正台新帳戶內，徐○鶯再將人民幣匯至楊○鳳兒子指定之大陸地區金融機構帳戶內。	卷一 233-238
11	證人沈○調詢陳述	①附表B編號10所示之犯罪事實。 ②沈○以交付現金或微信轉帳之方式支付人民幣給徐○鶯，徐○鶯再將等值之新臺幣匯至沈○向第一銀行申設之帳號164******98帳戶內。 ③沈○將新臺幣轉至徐○鶯一銀帳戶，徐○鶯再將等值之人民幣以微信轉帳給沈○之胞弟。	卷一 393-403
12	證人董○瑜調詢陳述、偵查中證述（已具結）	①附表B編號11、附表C編號4所示之犯罪事實。 ②薛○喬第一銀行帳戶係由其本人使用。	執行卷三 397-400

（二）非供述證據

編號	證據名稱	待證事實	證據出處
1	①附表A所示帳戶之開戶資料及交易明細 ②徐○鶯持用之國際電話86-1******8826行動裝置通訊監察譯文 ③徐○鶯中國工商帳戶匯款明細（自徐○鶯陸區電話通訊監察資料而來） ④徐○鶯辦理匯兌業務總表 ⑤徐○鶯持用大陸地區行動電話門號86-1******8826通	佐證徐○鶯違反銀行法犯行。	執行卷一 297-298 執行卷四 51-149 157-175 177-187 執行卷五 451-465 卷一 663-683 717-719

新聞資料

	訊監察譯文及相關資金流向 ⑥徐○鶯一銀帳戶內辦理匯兌總表		
2	①羅○上海商銀帳戶交易明細 ②徐○鶯、羅○之Line對話紀錄截圖	附表B編號1、附表C編號1所示之犯罪事實。	執行卷二 575 卷三 583-600
3	吳○思中信帳戶交易明細	附表B編號2所示之犯罪事實。	執行卷一 273-282 執行卷三 223-232 執行卷四 195-204
4	①李○姍玉山帳戶、凱基帳戶交易明細 ②廖○真郵局帳戶交易明細	附表B編號3、附表C編號2所示之犯罪事實。	執行卷三 197
5	①劉○成一銀帳戶交易明細 ②劉○成與徐○鶯間之Line對話紀錄暨轉帳交易明細截圖	附表B編號4所示之犯罪事實。	執行卷三 167-176 執行卷四 189-190
6	①吳○憶一銀帳戶交易明細 ②李○羚郵局帳戶交易明細 ③吳○憶與徐○鶯間之微信對話紀錄暨轉帳交易明細截圖	附表B編號5所示之犯罪事實。	執行卷一 283-295 執行卷三 107-128 執行卷四 205-213
7	①羅○秋郵局帳戶交易明細 ②蔡○昌郵政匯款申請書 ③蔡○昌和羅○秋之微信對話紀錄	附表B編號6所示之犯罪事實。	執行卷三 296 297 313-337
8	①何○云郵局帳戶交	附表B編號7所示之犯罪事實。	執行卷一

新聞資料

	易明細 ②何○云和徐○鶯之微信對話紀錄		267-271 執行卷三 377-379 執行卷四 191-194
9	于○錡郵政匯款申請書	附表B編號8所示之犯罪事實。	執行卷二 477
10	①ATM監視器畫面 ②楊○鳳及其子○楊（暱稱「节节高」）與徐○鶯間之微信對話紀錄暨轉帳交易明細截圖	附表B編號9所示之犯罪事實。	卷一 241-279
11	①沈○富邦帳戶、一銀帳戶交易明細。 ②沈○與徐○鶯間之微信對話紀錄暨轉帳交易明細截圖 ③沈○及其胞弟（暱稱「s翔」）與徐○鶯間之微信對話紀錄暨轉帳交易明細截圖	附表B編號10、附表C編號3所示之犯罪事實。	卷一 413-415 423-425
12	①薛○喬一銀帳戶交易明細 ②董○寶上海商銀帳戶交易明細 ③董○瑜一銀帳戶交易明細 ④徐○鶯與薛○喬之微信對話紀錄 ⑤徐○鶯與薛○喬間匯兌總表	①附表B編號11、附表C編號4所示之犯罪事實。 ②薛○喬將人民幣匯入徐○鶯中國工商帳戶，再由徐○鶯為其繳交富邦銀行信用卡、合作金庫銀行信用卡、玉山銀行信用卡、國泰世華銀行信用卡、上海商銀信用卡之卡費。	執行卷一 241-253
13	鍾○賢玉山帳戶交易明細	附表B編號13所示之犯罪事實。	卷三
14	徐○鶯與朱○（暱稱「111/1個案朱○：	①附表B編號14所示之犯罪事實。 ②徐○鶯向朱○解釋換匯流程為：朱○將人民	卷三

新聞資料

	遺產繼承：無錫-恆」）之微信對話紀錄	幣匯至徐○鶯友人指定之大陸地區金融帳戶後，再由徐○鶯友人將等值新臺幣匯至朱○設於臺灣之金融帳戶；或是將新臺幣匯入徐○鶯指定之臺幣帳戶，再由徐○鶯將等值人民幣匯至朱○向中國工商銀行申設之帳號622*****3018471129號帳戶。 ③徐○鶯指示朱○以臺灣銀行賣出價作為人民幣兌換新臺幣之匯率。 ④朱○與徐○鶯相約於111年3月29日11時許，在元大銀行秀朗分行見面交付與人民幣20萬元等值之新臺幣後；卜○正台新銀行帳戶旋於同日12時34分許，現金存款80萬元之事實。 ⑤朱○與徐○鶯相約於111年4月1日21時許，在新北市○○區○○路○段○巷附近之全家便利商店見面與人民幣10萬元等值之新臺幣款項；徐○鶯一銀帳戶旋於同日23時6分許、同日23時8分許，分別存入10萬元、3萬元；卜○正台新銀行帳戶於同日23時25分許，存入10萬元；徐○鶯台新銀行帳戶於同日23時29分許，存入5萬8,000元之事實。	
15	徐○鶯與郭○（暱稱「郭○：Cindy」）之微信對話紀錄	①附表B編號15所示之犯罪事實。 ②郭○將新臺幣拿至徐○鶯住處，再由徐○鶯將等值之人民幣匯至苗○芳向中國銀行申設之帳號621*****0055226010號帳戶內。	卷一 835-845
16	徐○鶯與劉○毅之Line對話紀錄	①附表B編號16所示之犯罪事實。 ②徐○鶯於113年7月10日4時33分許傳送內容為「提醒你一下，你不要說是換錢喔，因為私人匯兌不合法」之訊息與劉○毅，足以佐證徐○鶯明知地下匯兌違法之事實。	卷二 305-307
17	盧○贇郵局帳戶交易明細。	附表C編號6所示之犯罪事實。	卷一 849
18	徐○鶯手機翻拍照片。	徐○鶯與薛○喬、羅○秋、趙○、楊○田等人進行地下匯兌之事實。	執行卷四 409-421 431
19	臺灣銀行年度交易日外匯收盤匯率檔案	臺灣銀行年度交易日外匯收盤匯率。	

新聞資料

參、犯罪事實參部分

（一）供述證據

編號	證據名稱	待證事實	證據出處
1	徐○鶯調詢、偵查中、羈押、延押訊問時之供述	①坦承犯罪事實參所示犯行。 ②徐○鶯一開始將卜○正虛偽掛職在○○公司時，談到每月薪資為5萬元，但羅○表示數目太高，後因徐○鶯表示要以卜○正名義申辦房屋貸款，羅○才同意每月進行5萬元之薪資轉帳。 ③徐○鶯曾向羅○表示要辦貸款，請羅○配合製作系爭顧問合約書，作為申貸之財力證明使用，然該合約並未履行，亦無實際資金往來。 ④徐○鶯每3個月會預付卜○正之薪資及勞保、勞退費用匯至○○公司上海商銀帳戶。 ⑤卜○正自111年起自行申報個人綜合所得稅之事實。 ⑥111年12月上旬，就美○○林房屋貸款乙事，徐○鶯、卜○正2人係一同與合庫蘆洲分行行員進行對保。	執行卷一 441-443 卷二 54 113 129-135
2	①被告羅○調詢、偵查中之供述 ②證人羅○偵查中證述（已具結）	①羅○於114年11月26日調詢及偵查中坦承知悉卜○正之在職證明及受領○○公司薪資款明細資料係用以申請房貸使用，且係徐○鶯電話告知羅○上情。 ②羅○坦承應徐○鶯要求開立系爭在職證明，然實際上卜○正僅短暫任職於○○公司約1個月。 ③徐○鶯以3個月為一期，預先將卜○正之薪資加計勞保、勞退費用，存入○○公司上海商銀帳戶內，復由○○公司按月將前開投保薪資匯入卜○正台新帳戶內之事實。 ④羅○坦承應徐○鶯要求開立系爭顧問合約書，然○○公司並未依照系爭顧問合約書內容，給付顧問諮詢費用給徐○鶯。	執行卷二 472-473 481 541-551 卷三 548-551、 560
3	①被告卜○正調詢、	卜○正坦承知悉勞保掛在○○公司，亦知悉徐	執行卷二

新聞資料

	偵查中之供述 ②證人卜○正偵查中證述（已具結）	○鶯預付薪資及勞保費用給○○公司之事實。	587-596 679-695 卷二 805-809
4	證人廖○君調詢陳述、偵查中證述（已具結）	①廖○君於112年3月間在合作金庫蘆洲分行短暫負責個人房貸業務及撥款作業。 ②合庫蘆洲分行會先跟客戶接洽，得知客戶希望的貸款條件後，再依據客戶提供的財力證明文件，包括在職證明書、綜合所得稅資料、財產稅總歸戶財產查詢清單、綜合所得稅各類資料所得等，若客戶國內薪資收入未符合申請房貸的額度時，也會請客戶提供名下使用的其他國家帳戶交易明細，作為評估申請房貸額度的標準。 ③合庫蘆洲分行係依徐○鶯、卜○正2人提供之系爭在職證明、系爭顧問合約書、聯徵資料及美○○林房地之價值而同意核貸2,697萬元，然若僅依徐○鶯於110年報稅所得為13萬餘元、卜○正報稅所得63萬8,000餘元，並不符合以利率2.0630%、貸款期間40年、貸款金額2,697萬元之貸款條件。 ④卜○正以借款人身分在貸款申請書上記載111年度收入為54萬元，支出為20萬元，若僅以此收入不足以申請到上述條件之貸款。合庫蘆洲分行會進一步考量借款人及保證人每月收入相加後，是否足以償還房貸。 ⑤徐○鶯以保證人身分在貸款申請書上記載111年度收入為135萬元，但所提出之110年度綜合所得稅各類所得資料清單給付總額僅有13萬379元，存有差距，合庫蘆洲分行因而請徐○鶯補充徐○鶯中國工商帳戶交易明細、系爭顧問合約書，以確認徐○鶯收入狀況，若卜○正之主要收入來源及系爭顧問合約書內容為虛偽，將無法以上開資料申請貸款之事實。	卷一 139-147 卷一 695-705
5	證人沈○調詢陳述	沈○曾聽聞徐○鶯提及卜○正掛職於及○○公司係為了後續貸款方便。	卷一 393-403

新聞資料

（二）非供述證據

編號	證據名稱	待證事實	證據出處
1	徐○鶯、羅○2人間之Line對話紀錄。	①徐○鶯向羅○索取空白之顧問服務合約書電子檔傳送給合庫蘆洲分行行員後，再請羅○配合製作系爭顧問合約書，虛偽填載合約期間為109年起之事實。 ②卜○正掛職於○○公司，由徐○鶯以3個月為一期，預先將卜○正之薪資加計勞保、勞退費用，存入○○公司上海商銀帳戶內，復由○○公司按月將前開投保薪資匯給卜○正。	執行卷二 561-577 卷三 583-600
2	徐○鶯、卜○正（暱稱「心寶」）2人間之微信對話紀錄	①卜○正自111年起即自行申報個人綜合所得稅之事實。 ②徐○鶯於110年1月12日傳送預付卜○正薪資、勞健保費用給○○公司之匯款憑條給卜○正之事實。 ③徐○鶯於112年6月3日將○○公司製作之明細、徐○鶯預付卜○正薪資及勞健保費用之匯款單傳送給卜○正，要求卜○正就勞保差額的部分進行匯款。 ④卜○正於111年12月30日向徐○鶯提及希望○○公司開立110年4月至111年6月間之在職證明以供其報考研究所使用。 ⑤佐證卜○正自始知悉其掛職於○○公司、虛偽領取薪資等情。	卷二 187-304 811-881
3	徐○鶯與合庫蘆洲分行行員（暱稱「合庫：yoga」）之Line對話紀錄	①羅○於112年2月4日6時30分許，以Line傳送檔名為「顧問服務合約書-徐○鶯.doc」之空白顧問服務合約書給徐○鶯後，徐○鶯於同日10時9分許，轉傳上開檔案給合庫蘆洲分行承辦人之事實。 ②徐○鶯取得用印後之系爭顧問合約書後，於112年2月4日16時許，將該文件傳真給合庫蘆洲分行承辦人。	卷三 613-621
4	徐○鶯與沈○之通訊監察譯文	卜○正尚在日本留學時，即虛偽掛職於○○公司，由徐○鶯每季將卜○正之薪資及勞保、勞退費用匯給○○公司，以便卜○正日後申辦房貸之事實。	卷一 417-419

新聞資料

5	卜○正之入出境紀錄	卜○正在日本留學期間，即已虛偽掛職於○○公司之事實。	執行卷四289-290
6	①羅○提供之明細表、○○公司上海商銀帳戶存摺影本、顧問服務合約書2份。 ②○○公司上海商銀帳戶交易明細。	①徐○鶯於109年8月起至113年1月間，每3個月會將卜○正之薪資、勞健保費用預付給○○公司，再由○○公司於每月5日將薪資匯入卜○正之帳戶內。 ②徐○鶯與○○公司簽立期間為109年8月6日至110年8月6日、110年8月7日至111年8月5日之顧問服務合約書各1份，上開合約書所記載每月應給付徐○鶯之諮詢服務費用金額，即為○○公司按月匯款給卜○正之薪資金額。	卷三565-580
7	①合庫蘆洲分行113年1月23日合金蘆洲字第1130000123號函暨所附申辦房貸資料，包含：甲○林建設股份有限公司111年12月9日轉讓協議書（房地）、以徐○鶯名義簽立之土地預定買賣契約書及房屋預定買賣契約書、新北市○○區○○國民小學在職證明書、系爭在職證明、卜○正之110年度綜合所得稅各類所得資料清單及全國財產稅總歸戶財產查詢清單、徐○鶯之110年度綜合所得稅各類所得資料清單及全國財產稅總歸戶財產	徐○鶯、卜○正2人以內容虛偽不實之系爭在職證明、系爭顧問合約書向合庫蘆洲分行申辦美○○林房地貸款之事實。	執行卷四215-301

新聞資料

	查詢清單、卜○正台新帳戶存摺影本、卜○正玉山銀行帳戶存摺影本、徐○鶯一銀帳戶存摺影本、系爭顧問合約書、徐○鶯中國工商帳戶交易明細 ②合庫蘆洲分行113年8月28日合金蘆洲字第1130002545號函暨所附徐○鶯、卜○正2人申辦貸款資料，包含：以卜○正為借款人、徐○鶯為保證人而簽立之消費者貸款申請書及貸款契約		
8	合庫蘆洲分行115年1月21日合金蘆洲字第1150000240號函暨所附卜○正之授信批覆彙總報告，包含：授信審議小組提案表（個金授信）	①合庫蘆洲分行認定美○○林房地貸款案，係屬自用住宅放款及消費性放款之授信案件，卜○正償還來源不足，需補強授信條件。 ②合庫蘆洲分行在認定償還來源時，係考量家庭綜合收入，亦即依卜○正提出之申請書記載其為○○公司專案經理、○○國小代課教師，以及徐○鶯為上海市○○區社會保險局退休人員、目前為大陸上海市商會、臺灣○○大學、○○人壽及○○公司兼任講師，111年收入約1,358千元，連同卜○正110年報稅收入638千元，合計家庭年收入約1,902千元，每月收入約為158千元，以每月應繳85千元，核算負債比（含保證人）約71%，足以作為償還來源。 ③佐證合庫蘆洲分行係因徐○鶯、卜○正2人提出虛偽不實之系爭在職證明、系爭顧問合約	卷二 91-97

新聞資料

		書，而陷於錯誤，誤認徐○鶯、卜○正2人具備上述資力，足以作為償還來源，而同意核貸2,697萬元。	
9	徐○鶯於112年6月5日匯款18萬9,465元、於112年9月4日匯款16萬9,473元至○○公司上海商銀帳戶之匯款申請書影本	徐○鶯每3個月預付卜○正之薪資及勞保、勞退費用與○○公司之事實。	執行卷四 309 311 313
10	勞保資訊T-Road作業（被保險人投保資料）列印資料	①卜○正在○○公司投保期間為109年8月7日至113年11月30日。 ②佐證卜○正留學日本期間即已掛職於○○公司之事實。	卷三
11	徐○鶯與○○公司員工林○如（暱稱「集智：林○如」）之Line對話對話紀錄	徐○鶯每3個月預付卜○正之薪資及勞保、勞退費用與○○公司之事實。	執行卷四 429 卷二 161-186
12	臺灣新北地方法院115年度聲扣字第14號裁定、新北市汐止地政事務所115年3月17日新北汐地登字第1156063168號函、法院囑託限制登記網路作業登記完畢通知書	證明查扣情形。	卷三

肆、犯罪事實肆部分

（一）供述證據：

編號	證據名稱	待證事實	證據出處
1	被告羅○調詢、偵查中之供述	①羅○於113年10、11月間，在上海與徐○鶯吃飯時，孫○亦有一同餐敘之事實。 ②羅○坦承○○公司並未支付孫○來臺相關費	卷三 552-557

新聞資料

		用，亦未支應孫○在臺食宿，且孫○於114年10月14日至同年月24日來臺期間，僅於第一天下午前往○○公司拜訪，就桃園○○醫院的人脈資源及國外醫療機會點與羅○交換意見，當晚一同用餐後，羅○即未再與孫○碰面之事實。	
2	被告徐○鶯調詢、偵查中、羈押、延押訊問時之供述	①徐○鶯將羅○引薦給孫○，由羅○以○○公司名義申請商務簽證協助孫○來臺，孫○來臺目的包括聯繫臺灣朋友及胞兄。 ②孫○於來臺期間，徐○鶯提供門號供孫○使用之事實。	執行卷一 11-20 443-445 卷二 117 136-137 卷三 312

（二）非供述證據：

編號	證據名稱	待證事實	證據出處
1	內政部移民署114年10月14日移署入字第1140141250號函暨所附孫○自114年1月迄今申請來臺相關案件資料，包含：申請書、大陸人士來臺從事商務相關活動每日行程表暨商務活動計畫書（期間為114年7月15日至同年月25日）、委託書、經濟部商業發展署114年2月26日商策字第11400066590號函暨所附大陸地區專業（商務）人士申請進入臺灣地區保證書、大陸人士來臺從事商務相關活動	犯罪事實肆所示之事實。	執行卷二 513-535

新聞資料

	團體名冊、孫○之護照及中共居民身分證影本、上海○○公司出具之在職證明、個人照片、○○公司變更登記表、大陸人士來臺從事商務相關活動每日行程表（期間為114年10月14日至同年月24日）		
2	徐○鶯與孫○之微信對話紀錄	①徐○鶯於113年12月29日至114同1月2日間，與孫○商討申請來臺事宜，並向孫○表示須提供名片、在職證明等申請資料。 ②孫○於113年12月30日8時59分許傳送內容為「政治部分不寫，只寫企業，年份對上就好，行嗎？」之訊息給徐○鶯，徐○鶯回覆「行」等語，足以佐證徐○鶯及孫○係刻意隱匿孫○為民革上○市○○副主任之身分，並偽以上海○○公司顧問之身分，為孫○申請以商務交流名義來臺。 ③佐證徐○鶯負責與孫○聯繫、安排申請入臺事宜。	卷四
3	羅○與孫○之微信對話紀錄	①羅○與孫○係於114年6月7日互加微信通訊軟體好友，並於翌（7）日在上海碰面。 ②羅○與孫○之微信對話紀錄（期間為114年6月7日至同年月24日）中，並無羅○與孫○討論申請入臺相關事宜、商務行程、商業合作等對話內容，足以佐證○○公司雖為孫○申請來臺進行商務交流，然羅○從未與孫○聯繫、討論相關行程或商業合作內容，徐○鶯、羅○2人僅係佯以商務交流名義為孫○申請入臺。	卷三
4	徐○鶯、羅○2人之Line對話紀錄。	①徐○鶯於111年10月26日傳送內容為「去社保局報，如果不給報再給上海市民○○○○的孫主任」之訊息給羅○，足以佐證徐○鶯、羅○均知悉孫○為民革上○市○○副主任，	卷二 311-317 卷三 583-600

新聞資料

		不得以商務交流名義申請來臺。 ②徐○鶯於114年6月24日傳送內容為「孫主任入台證已拿到」、「低調，盡量保密」之訊息給羅○；復於同年月25日傳送內容為「如果來，我覺得就安排去公司坐坐，讓大家看到孫有來公司談項目合作，甚至簽意向書」、「以防萬一被告、被查」之訊息與羅○，即係提醒羅○為防範孫○來臺乙事遭調查，應佯裝雙方確有進行商務交流之表象。	
5	羅○與陳○新（暱稱「simon」）之微信對話紀錄	孫○至○○公司開會名義上是商務考察，但實際上是去找朋友共進晚餐。	卷三611
6	①孫○來臺使用之門號0935***092號行動電話通訊監察作業報告表 ②臺中市處執行徐某可疑案行動蒐證作業報告表	孫○來臺期間並未按照商務行程表之內容與○○公司進行交流，而係前往桃園市、新竹縣、臺南市、臺東縣、臺北市、基隆市、新北市新莊區及汐止區等處，並與憲兵退役中將李○怡、臺東縣金門同鄉會理事廖○村、○○醫院院長楊○仁、友人許○南、○○科技股份有限公司董事長陳○祥等人會面、餐敘之事實。	卷三
7	孫○114年10月14日至24日來台行動蒐證其公開發表言論之譯文、孫○114年10月14日至24日來台使用0935***092門號通訊監察譯文	①孫○於114年10月17日8時57分至9時21分間，在臺南市嘉旅館1樓餐廳內，向聽眾表示其為民革黨員、反對臺灣獨立等情。 ②佐證孫○來臺並非進行商務交流之事實。	執行卷四435-437 執行卷五125-134

貳、所犯法條

一、罪名與共犯關係：

（一）犯罪事實壹部分：核被告徐○鶯、鍾○明所為，係違反反滲透法第4條第2項、第1項受滲透來源指示為直轄市市長、總統候選人站台、亮相造勢、宣傳罪嫌。被告2人有犯意聯絡與行為分擔，請依共同正犯論處。渠等同屆選舉中之歷次站台、亮相造勢、宣傳行為，係在密接之時間，基於接續反覆實施之犯意而為，為接續犯，均應論以一罪。

新聞資料

（二）犯罪事實貳部分：按銀行法第29條第1項所稱「匯兌業務」，係指行為人不經由現金之輸送，而藉與在他地之分支機構或特定人間之資金清算，經常為其客戶辦理異地間款項之收付，以清理客戶與第三人間債權債務關係或完成資金轉移之行為。例如在國內收受客戶交付新臺幣，而在國外將等值外幣交付客戶指定受款人之行為，即屬銀行法第29條第1項之「辦理國內外匯兌業務」，反之亦然。而「國內外匯兌」則係謂銀行利用與國內異地或國際間同業相互劃撥款項之方式，如電匯、信匯、票匯等，以便利顧客國內異地或國際間交付款項之行為，代替現金輸送，了結國際間財政上、金融上及商務上所發生之債權債務，收取匯費，並可得無息資金運用之一種銀行業務而言。是凡從事異地間寄款、領款之行為，無論是否賺有匯差，亦不論於國內或國外為此行為，均符合銀行法該條項「匯兌業務」之規定。再資金款項皆得為匯兌業務之客體，本無法定貨幣或外國貨幣等之限制，人民幣雖非我國所承認之法定貨幣，但卻為中國大陸地區內部所定之具流通性貨幣，則人民幣係屬資金、款項，並無疑義（最高法院95年度台上字第5910號、98年度台上字第5266號、101年度台上字第2892號判決意旨參照）。是核被告徐○鶯就犯罪事實貳所為，係違反銀行法第29條第1項未經主管機關許可經營銀行業務而辦理國內外匯兌業務之規定，其所經手地下匯兌之金額未逾1億元，應依同法第125條第1項前段規定論處。又被告徐○鶯於附表B至D所示時間先後多次非法辦理匯兌業務之行為，依社會客觀通念，具有反覆、延續性之性質，應論以集合犯之實質上一罪。

（三）犯罪事實參部分：核被告徐○鶯、卜○正、羅○3人就犯罪事實參所為，均係犯刑法第216條、第215條行使業務上登載不實文書、第339條之4第1項第2款3人以上共同詐欺

新聞資料

取財等罪嫌。被告徐○鶯、卜○正、羅○3人就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告徐○鶯、卜○正、羅○3人共同於業務上文書登載不實後持以行使，渠等共同業務上登載不實文書之低度行為，應為事後行使業務上登載不實文書之高度行為所吸收，不另論罪。被告徐○鶯、卜○正、羅○3人均係以一行為同時觸犯行使業務上登載不實文書及3人以上共同詐欺取財等罪嫌，均為想像競合犯，均應從一重論以刑法第339條之4第1項第2款3人以上共同詐欺取財罪嫌。

（四）犯罪事實肆部分：核被告徐○鶯、羅○2人就犯罪事實肆所為，均係犯刑法第216條、第215條行使業務上登載不實文書罪嫌。被告徐○鶯、羅○2人就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告徐○鶯、羅○2人共同於業務上文書登載不實後持以行使，渠等共同業務上登載不實文書之低度行為，應為事後行使業務上登載不實文書之高度行為所吸收，不另論罪。

二、罪數

被告徐○鶯就111年選舉、113年選舉所為2次違反反滲透法行為、違反銀行法、共同詐欺取財、行使業務上登載不實文書等犯行間；被告鍾○明就111年選舉、113年選舉所為2次違反反滲透法行為間；被告羅○就共同詐欺取財、行使業務上登載不實文書犯行間，犯意各別，行為互殊，均為數罪，請分論併罰。

三、犯罪所得及沒收

（一）按非法辦理國內外匯兌業務之犯罪模式，通常是由行為人以提供較銀行牌價優惠之匯率對外招攬客戶，利用匯款、收款兩端之銀行帳戶，直接進行不同貨幣之匯率結算，行為人則從中賺取匯率差額、管理費、手續費或其他名目之報酬。於此情形下，匯款人僅藉由匯兌業者於異地進行付

新聞資料

款，匯兌業者經手之款項，僅有短暫支配之事實，不論多寡，均經由一收一付而結清，匯款人並無將該匯款交付匯兌業者從事資本利得或財務操作以投資獲利之意，除非匯兌業者陷於支付不能而無法履約，其通常並未取得該匯付款項之事實上處分權，遑論經由一收一付結清後，該匯付款項之實際支配者係約定匯付之第三人，更見匯兌業者並未取得該匯付款項之事實上處分地位。從而，匯兌業者所收取之匯付款項，應非銀行法第136條之1所稱應沒收之「犯罪所得」，此處所稱「犯罪所得」係指匯兌業者實際收取之匯率差額、管理費、手續費或其他名目之報酬等不法利得（最高法院108年度台上字第2465號判決意旨參照）。

（二）查被告徐○鶯主要係以附表A所示之帳戶收付新臺幣賺取匯差，惟就附表B、D部分係由客戶先以現金或匯款方式支付新臺幣給被告徐○鶯後，再由被告徐○鶯依指示匯出人民幣或美金至客戶指定帳戶；就附表C部分係由客戶支付人民幣給被告徐○鶯後，再由被告徐○鶯以附表A所示之帳戶匯出新臺幣至客戶指定帳戶。從而，本署就附表B、D部分，係以被告徐○鶯從事地下匯兌所使用之銀行帳戶匯入金額，並依換匯當日之臺灣銀行人民幣、美金即期賣出收盤匯率，估算被告徐○鶯實際賺取之犯罪所得數額分別為142,557元、870元（計算公式詳如附表B、D所示）；就附表C部分，係以被告徐○鶯從事地下匯兌所使用之銀行帳戶匯出金額，並依換匯當日之臺灣銀行人民幣即期買入收盤匯率，估算被告徐○鶯實際賺取之犯罪所得數額為為104,542元（計算公式詳如附表C所示），合計犯罪所得為247,969元。

（三）被告徐○鶯雖自陳與匯兌客戶間，係以臺灣銀行「現鈔買入或賣出匯率」計價，惟被告徐○鶯實際上並無以現鈔與

客戶進行匯兌，而係以轉帳交易的方式結匯，是以本署倘未能自附表A所示帳戶之交易明細內，得知被告徐○鶯確切收取、匯付之新臺幣金額，即以換匯當日之臺灣銀行「即期買入或賣出收盤匯率」作為推估、計算之依據，且以此方式計算結果顯然對被告徐○鶯較為有利。又被告徐○鶯應係以臺灣銀行「現鈔買入或賣出匯率」與「即期買入或賣出匯率」之差額，作為其自身之獲利，自應以換匯當日臺灣銀行「即期買入或賣出匯率」，推算被告徐○鶯實際賺取之犯罪所得數額，併予敘明。

（四）綜上，犯罪事實貳部分，被告徐○鶯犯罪所得即違法經營國內外匯兌業務所賺取之匯差247,969元，請依銀行法第136條之1規定宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，併請依刑法第38條之1第3項規定追徵其價額。犯罪事實參部分，被告徐○鶯、卜○正犯罪所得2,697萬元，請依刑法第38條之1第1項、第3項等規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

參、求刑意見

（一）請審酌被告徐○鶯已取得我國國民身分多年，與被告鍾○明均受益於我國民主法治之安定生活與人權保障，得自由發展人格，自主選擇生活方式，表現獨特個性與塑造主體性。然渠等明知中共與其主政之中國共產黨為我國境外敵對勢力，與楊○濤、孫○往來時均表明忠誠於中共，認同中共統一我國之主張，藉服務陸配家庭事務之名建立聯繫管道，長期彙報國內政情、選情等各式輿情，透露國內政治人物、政黨內部情報，助益滲透來源判斷我國政情、選情、政黨與政治人物動向，另向滲透來源舉報國內陸配日常言論與活動，助益中共對國內陸配施以控制，致國內陸配因顧慮中共政策立場、同儕舉報壓力，正常行使言論自

新聞資料

由與政治上權利受阻礙。被告徐○鶯、鍾○明則藉上述行為獲取統戰紅利、資源，以維持於陸配群體之影響力，進而與滲透來源共同規劃國內陸配參政之進程、步驟，藉動員陸配之能力為籌碼，向國內政黨索要不分區立委席次。渠等政治主張與滲透來源一致，行動與滲透來源具協調性，猶如中共在地協力者，更實際依滲透來源指示參與選舉活動，此與基於言論自由主張和平統一之情形，實涇渭分明。

（二）又中共訂有反分裂國家法，片面主張採取非和平方式危害我國主權，長期以來在軍事上威脅我國國家安全，於國際上打壓我國生存空間，近年更全面加強對我國進行統戰、滲透，屢以片面主張之「長臂管轄」與「跨境鎮壓」口號打壓國人，擴大恫嚇對象範圍，另刻意忽略我國主權之事實，不與我國政府官方組織溝通、協商，如本件以民間文化交流名義隱藏政治目的與介選行為，推動柔性統戰，軟硬手法相互增幅，企圖干預我國選舉及危害我國社會秩序。而民主國家之選舉制度具有傳遞民意、形成共識，藉此選舉出帶領人民前進、社會進步之各級公職人員，國家主權亦因此維繫，此乃一國政治進程重要之基石與表徵，中共以滲透行為惡意侵蝕我國主權之基石，將使民主政治無法正常發展，選舉制度運作產生負面影響，並使中共得介入我國政府機關之運作，損害我國主權及自由民主憲政秩序之穩定甚深。倘被告徐○鶯於112年仍獲提名，實際成為立法委員，手握制訂、修正法律公器，掌握質詢行政部門首長權力，卻事事彙報中共政府、政黨暨所屬組織人員，依中共所屬人員指示行事，無異直接對我國民主憲政秩序產生重大危害。

（三）據此以言，本件被告徐○鶯、鍾○明犯罪動機、目的均應嚴厲予以非難，違反義務程度極高，渠等依滲透來源指示

新聞資料

而為介選行為，對國家安全之危險性鉅大，實無可從輕量刑之考量因素，建請從重量刑，以資儆懲。

肆、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

此　致

臺灣新北地方法院

中　華　民　國　115　年　3　月　23　日

檢　察　官　○○○

○○○

本件正本證明與原本無異

中　華　民　國　115　年　3　月　23　日

書　記　官　○○○

附錄本案所犯法條全文

反滲透法第4條

任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，為總統副總統選舉罷免法第 43 條或公職人員選舉罷免法第 45 條各款行為。

違反前項規定者，處 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。

銀行法第29條

（禁止非銀行收受存款及違反之處罰）

除法律另有規定者外，非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務。

違反前項規定者，由主管機關或目的事業主管機關會同司法警察機關取締，並移送法辦；如屬法人組織，其負責人對有關債務，應負連帶清償責任。

執行前項任務時，得依法搜索扣押被取締者之會計帳簿及文件，並得拆除其標誌等設施或為其他必要之處置。

銀行法第125條

新聞資料

違反第 29 條第 1 項規定者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以上 2 億元以下罰金。其因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣一億元以上者，處 7 年以上有期徒刑，得併科新臺幣 2 千 5 百萬元以上 5 億元以下罰金。經營金融機構間資金移轉帳務清算之金融資訊服務事業，未經主管機關許可，而擅自營業者，依前項規定處罰。
法人犯前二項之罪者，處罰其行為負責人。

中華民國刑法第215條
從事業務之人，明知為不實之事項，而登載於其業務上作成之文書，足以生損害於公眾或他人者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或 1 萬 5 千元以下罰金。

中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。

新聞資料

附表一、徐○鶯、鍾○明與楊○濤聯繫情形

編號	聯繫日期	聯繫內容	備註
1	108年6月23日	徐○鶯傳送「藍綠兩黨出招搶攻新住民票」網路新聞，「紅線部分應該是指聯盟」、「○燕是國民黨的人被認為是國民黨成立全國性的陸配協會」。	徐○鶯參與婚姻家庭服務聯盟之籌組，意在增加陸配團體曝光度，突顯陸配團體影響力，推動國民黨不分區名單納入陸配。
2	108年6月28日	徐○鶯稱「您方便時我和你通個話，聽聽你的意見」、「關於大陸配偶是否要去爭取國民黨不分區立委的席次」、「林○蟬找我們連署要推她連任」、「聽說這次國民黨不考慮她連任」；楊○濤稱「我去年就料到了」。	徐○鶯與楊○濤討論如何推動陸爭取國民黨不分區席次。
3	108年7月28日至31日	徐○鶯傳送「河北姑娘史○燕：首位陆配在台参政典范」網路新聞、民眾黨新聞截圖、「據《中央社》報導，柯○哲幕僚分析，柯○哲籌組政黨有好幾層意義，包括挺進國會，拚10席區域與不分區立委，同時不排除與鴻海前董座郭○銘合作的可能，意即柯○哲決定參選總統，就會帶著政黨與柯家軍衝席次，或若不參選，改而支持郭○銘，也會搶攻國會席次。」、「現6人小組在開會呢」；楊○濤稱「明白了」。	徐○鶯、楊○濤討論可能瓜分國民黨政黨票之情事，佐證推動陸配於國內參政取得立委身分，為徐○鶯、楊○濤之共同任務與目標。
4	108年9月4日	徐○鶯傳送國民黨立院黨團書記長江○臣、議員徐○庭與黃○峰、朱○迪、岑○見面照片；稱「真是你濃我濃！」、「內部訊息」、「國民黨從來就沒有真正的要統一」、「都是騙北京的」；楊○濤稱「這個黨也沒救了」、「我懂你，你也懂我」。	徐○鶯、楊○濤認國民黨欺騙中共、陸配選票。
5	108年9月4日	楊○濤告知出現另名陸配勤○蓁爭取不分區立委，稱「先別告诉○燕，恐怕打击太大」、「担心她才是真的黑马」、「可別被老狐狸坑了」；徐○鶯稱「我暗中了解一下」。	①徐○鶯依楊○濤指示行動，2人係共同推動陸配國內參政取得民意代表公職身分。 ②婚姻家庭服務聯盟之籌組，有增加陸配團體曝光度，突顯陸配團體影響力，推動國民黨不分區名單納入陸配之目的。 ③就與○○民政部○○婚姻中心往來之陸配群體，楊○濤有協調、指示陸配行動之地位。
6	108年10月4日、5日	徐○鶯傳送「韓○瑜全國新住民後援會成立新聞稿及組織架構分佈(1).pdf」檔案、「韓○瑜全台新住民後援會成立搶百萬關鍵票」（婚姻家庭服務聯盟成立韓○瑜全台新住民後援會，史○燕擔任新住民後援會總會長），報告相關情事。	
7	108年10月14日至18日、11月1日、2日、11日、12	①徐○鶯報告勤○蓁也以新住民總會名義進行活動，挖角婚姻家庭服務聯盟人員等動態，楊○濤先指示兩岸國學書院（○○民政部○○婚姻中心承辦之組織）成員不參加「否则对○燕是个大打击」，後指示「请○燕亲自带联盟成员去参加勤的活动，站桩	

新聞稿

	日	助阵。站位要高，要有肚量，而且收放自如，进退可据，不失礼不失理。」、「不愁，这正说明心虚不自信，不敢直接面对联盟……」、「政治就是把敌人搞得少少的，把朋友搞得多多的。」、「我昨晚想了很久，觉得让大家都不去不是最妥贴的办法。起码不大气」、「要像毛主席学习，重庆谈判，鸿门宴也要去的。」、「谢谢○莺姐多方协调」；徐○鶯稱「明白」、「謝謝濤哥為我們費心了」。 ②徐○鶯向楊○濤匯報勤○蓁活動引起國內機關注意，找其問話，知悉國台辦支持勤○蓁；報告牛○茹參選動態，及國民黨不分區名單提及史○燕；報告得知國民黨內不提名勤○蓁，若獲提名，將被民進黨攻擊逃漏稅。楊○濤稱「对咱们而言都不是太坏的事」。	
8	108年11月13日凌晨	國民黨不分區立委名單公布前夕，徐○鶯報告「○燕可能不在安全名單內」，楊○濤稱「有苗不愁長」、「有希望就是有進步」；徐○鶯「對，已經取得一大勝利！」	①推動陸配國內參政取得立委身分為楊○濤之長期任務與目標。 ②楊○濤指徐○鶯為幕後操盤之關鍵人物。 ③楊○濤有協調、指示陸配行動之地位，徐○鶯向其報告國內陸配之狀況，依其指示行動。 ④徐○鶯認國民黨欺騙陸配選票，惟為達成推動上述目標，於該屆選舉仍主張號召陸配群體政黨票投國民黨，向楊○濤報告應採取之具體作法。
9	108年11月13日	①徐○鶯傳送國民黨不分區立委名單；楊○濤稱「好！大進步！」、「从小到大，从弱到强，从被人代言到自我发声……很不容易，但是很努力，很优秀，」、「幕后英雄，非姐莫属！」。 ②徐○鶯報告國民黨內後續確定名單之程序、日程，楊○濤稱「姐你如果能做做思想工作，请○燕率联盟向○茹祝贺最好啦」。 ③徐○鶯報告名單為牛○茹19名，史○燕29名，「國民黨為了騙大陸配偶的政黨票」、「統統給你們，統統不會上」；楊○濤稱「个人成绩单好看」。 ④徐○鶯報告史○燕不滿，欲號召陸配群體政黨票不投國民黨，欲退出韓○瑜競選總部新住民後援會總會長，稱其認為史○燕應代表聯盟向牛○茹祝賀，「並且號召大家要把政黨票要投給國民黨，讓○茹有機會可以進入立法院……為了就是讓牛○茹可以爭到這一席」，獲楊○濤讚賞，稱已發簡訊鼓勵史○燕從無到有，成績已很好看，提醒徐○鶯讓史○燕勿採過激作法，要留餘地。	
10	108年11月15日	徐○鶯報告眾人至國民黨黨部遞交抗議訴求，牛○茹未出席，楊○濤指示徐○鶯注意新聞稿勿突出個人，另稱「可有这个冲她上岸的可能性。」、「帮助○茹前进一步也行啊」。正式名單確定後，徐○鶯稱「○燕可能會宣佈退出國民黨」、「我讓她慎重考慮」、「15名以後都沒有希望的」、「國民黨的嘴臉我早就	

新聞資料

		看清楚了，他們不是真正要統一的，前二屆（8年前）大選我就沒有投給國民黨了」。	
11	108年11月16日至21日	①徐○鶯與楊○濤討論新黨不分區立委名單與國民黨政黨票的影響。 ②楊○濤稱「咱们先送咱们的人进立委，进去以后才有发言权。目标缩小，靶向精准～」；徐○鶯稱應號召陸配集中票源投國民黨，但考慮牛○茹個人影響力、號召力，及各政黨會刮分政黨票，情況不樂觀。 ③徐○鶯報告各政黨不分區立委名單，恐刮分國民黨政黨票，及各陸配參選情形；楊○濤稱「保持战略定力！知道为何而战！！」、「不是为别的，就是为把咱们陆配送进立法院去」、「进去才有话语权」。	推動陸配國內參政取得立委身分為楊○濤、徐○鶯共同之長期任務與目標。
12	108年12月28日	徐○鶯彙整投入該屆不分區立委選舉之陸配名單（含姓名、所屬黨派），投入該屆區域立委選舉之陸配名單（含姓名、所屬黨派、參選區域）。	徐○鶯報告國內陸配參政情形，令楊○濤掌握狀況。
13	109年3月17日	徐○鶯傳送中共戰機夜間演訓接近我國防空識別區新聞，2人討論國內政黨與美國關係，楊○濤稱「国M党更拎不动，个个心怀鬼胎，自私自利」，徐○鶯稱「咱們大陸被他們騙了，我早說過國M黨不是要統一的」、「利用大陸給他們資源」，楊○濤稱「干了这几年，我也渐渐明白了~」、「姐姐，你是对的」、「国民党不值得信赖，背后也是有原因的。」	徐○鶯認國民黨欺騙中共、陸配選票，與楊○濤建立共識。
14	109年4月8日至5月2日	2人討論韓○瑜罷免案、婦聯會、中華救助總會相關新聞、部分陸配團體之政黨遭廢止近況，徐○鶯稱「現在對民進黨來說任何想法立法通過很容易，國民黨很難翻身了」，楊○濤稱「这样的话，各种工作目标都该修改了」。	○○民政部○○婚姻中心非單純民間服務機關。
15	109年6月27日	①徐○鶯與楊○濤討論國民黨難再起，「咱們在國民黨內希望有發展的姐妹也非常困難。」；楊○濤稱「再难也得爬出来。但是，估计不是共产党期待的方向了」、「民+国，都是想离开大陆了」。 ②楊○濤稱「养这么多没用的高参，吃几十年闲饭」；徐○鶯稱「這些高參不敢講真話，向上匯報都講上面喜歡聽的話，不是真正為兩岸好。台灣人包含學生普遍認為一中就是中華人民共和國，導致乾脆不承認自己是中國人了」、「因為有您，有中心，讓我們與大陸的心拉的更近，不然在之前我們真的很久不關心大陸的事了」；楊○濤稱「所以，总是有人偷说姐姐绿了，我觉得是她们太浅了，不懂你（我）。」；徐○鶯稱「我也是前不久才聽說	①徐○鶯就應動員陸配支持國民黨以外其他政黨，與楊○濤建立共識。 ②徐○鶯向楊○濤表明其忠誠於中共。 ③○○民政部○○婚姻中心負有宣傳、深化「兩岸一家親」與中共歷史觀點之工作任務。

新聞資料

		有人說我是綠的，以前只聽到說鍾〇明是綠的，真的蠻好笑的」、「說的人是有目的的，幼稚的目的！」、「她們認為拿著五星旗在馬路上搖就是最革命的，太好笑了吧？現在再去搖搖看！我們後來才知道搖一天900台幣。」；楊〇濤稱「她们说不定背后也说我绿了」。	
16	110年4月3日	①徐〇鶯傳送史〇燕對話紀錄，稱「〇燕的看法還是正確的，在國民黨內的陸配姐妹如果不團結，誰都不會有機會。」、「林〇蟬開始為2024做準備，希望再次得到國民黨提名不分區，我們很多姐妹看不懂還幫她在宣傳」；楊〇濤稱「明白」、「湛和钟可能会挺林，牛和史也尚未形成合力。」 ②徐〇鶯稱牛〇茹為獲國民黨提名之不分區立委候選人，國民黨若有意支持陸配，新住民委員會主任委員應由牛〇茹擔任，稱「〇茹眼光放在選中央委員，沒有長遠計劃，她如果沒有和〇燕合力，在黨內誰都不會有機會的，〇燕拚地方選票，〇茹也想過選市議員，但成功的可能性不大，她們二位，一個拚地方選舉（市議員）一個拚黨內地位，聯合黨內所有陸配姐妹加上支持她們的黨員，我認為這樣才是正確的。」、「鍾前幾天問我，母親節活動要不要請林〇蟬，我說隨便你，現在想想不應該讓她來，她會拿參加我們的活動向黨內證明自己有能力抓住陸配，這樣對〇茹、〇燕及其他陸配姐妹在黨內發展是不利的」、「羅〇下屆黨代表不選了」、「想從政的這些姐妹應該送咱們的黨校去學習學習，民0黨今天會成功，很多地方是學了咱們的黨」；楊〇濤稱「很好的，我同意！」、「分別支持牛和史」。	①徐〇鶯向楊〇濤彙報國內陸配動態，說明其布局，獲楊〇濤認可，表達支持。 ②楊〇濤對與〇〇民政部〇〇婚姻中心往來之陸配動向有全盤掌握。
17	110年4月28日至5月3日	①徐〇鶯報告婚姻家庭服務聯盟舉辦母親節活動，傳送與黃〇珊照片，楊〇濤稱「太不容易了姐姐！」 ②徐〇鶯介紹黃〇珊背景，稱「她下屆會選市長」，楊〇濤稱「太好了！她支持咱，咱就支持她！」，徐〇鶯稱「對，她希望我支持她，我說只要支持我們，我們一定支持你。」 ③徐〇鶯稱該次活動舉辦盛大且有水準，「黃〇珊和移民署台北服務站主任都說非常驚訝我們可以把活動搞得那麼大而且辦得那麼的有水準」；另稱活動有很多民眾黨人員參加，「民眾黨台北市黨部主動聯絡我要訂一桌，我說歡迎。國民黨有人緊張了，我曾經和〇燕說過，咱們要成為各政黨爭相拉攏靠近的對象，成為香波波，而不是咱們要去靠哪個政黨，要讓國民黨有危機感，不要認為我們的票都一	①徐〇鶯以動員陸配能力為籌碼，轉向支持黃〇珊、民眾黨，推進陸配成為立法委員之目標 ②就國內陸配於中共官方之評價，楊〇濤、〇〇民政部〇〇婚姻中心具關鍵地位。 ③徐〇鶯向楊〇濤表明其忠誠於中共獲肯認，確認其於國內所為政治活動、支持候選人，符合中共政

新聞稿資料

		定投給國民黨，現在我們不談政治談民生，誰幫咱們解決問題我們就支持誰。」；楊○濤稱「对，早就该让他们有点危机感了」、「谁对我好我就支持谁。（当然，政治上不能搞台独。否则大陆这边也行不通啦。）」；徐○鶯稱「濤哥，我明白的」、「政治上我公開支持兩岸和平統一」；楊○濤稱「那我就更没啥担心的啦！」、「咱们中心坚定支持○莺姐！」；徐○鶯稱「謝謝濤濤！我也堅決支持中心的各項工作」。 ④徐○鶯稱「我公開說過，我不是藍的更不會是綠的，問我什麼色我是紅色的」、「說我綠的真是笑話，說給你們聽的，希望大陸斷絕和我的來往，不要給我們協會資源，以前說鍾是綠的，那機會都給她一個人了，太幼稚了吧？她把大陸領導都想成和她一樣的腦袋」、「何的起訴書中我看到她向北京報告台灣支持綠的人，我想，我大概是其中之一吧」、「但我一點不擔心咱們大陸領導的判斷能力」；楊○濤稱「我在这边也不争风头，但是我知道，咱们中心说话是有份量的。」、「在台陆配这方面，还是中心的评价比谁的都可靠。」	策、立場。其後即依指示參與競選活動。 ④國內陸配所為政治活動、支持候選人，如不符合中共政策、立場，將喪失資源與動員陸配能力。
18	110年5月9日	徐○鶯報告史○燕將卸任婚姻家庭服務聯盟理事長，積極準備隔年選舉；楊○濤指示「届时收集一下对大陆或台湾方面对陆配的政策的建议和意见」。	徐○鶯依楊○濤指示於國內蒐集輿情。
19	110年9月26日、10月28日	①鍾○明詢問楊○濤對陸配參與國民黨黨代表選舉之看法，楊○濤稱「多多益善」、「2→5→16。哈哈哈，大丰收呀」；鍾○明稱「我只是說你知道很多選舉的過程，他們是保障名額，就是選我要選15個，就只有15個人當選」、「所以要看他們下一步，他們的想法，要不要追求更高的境界，要不要出來代表國民黨去爭取所謂的區域立委，不是不分區，區域立委，或者是各地方代表、議員」；楊○濤稱「有苗不愁长」。 ②鍾○明與楊○濤討論史○燕親人涉及負面新聞，討論如何止損。	陸配國內參政擴大政治影響力為楊○濤、鍾○明共同之長期任務與目標。
20	110年11月18日、110年12月9日	徐○鶯向楊○濤報告國民黨內新住民黨代表名單共15位，陸配14位，要選中央委員3個名額。；徐○鶯向楊○濤報告劉○彤以漁民名額選國民黨中央委員，未占新住民的三席，若順利國民黨21屆中央委員將有4位陸配。	陸配國內參政擴大政治影響力為楊○濤、徐○鶯共同之長期任務與目標。
21	111年11月26日至12月1日	徐○鶯報告該屆選舉之結果，陸配參選人當選情形，議員史○燕、里長黃○雙、市民代表宗○梅落選；楊○濤稱「有苗不愁長」；另報告史○燕後續參與選舉	陸配國內參政擴大政治影響力為楊○濤、徐○鶯共同之長期任務與目

新聞資料

		之規劃。	標。
22	112年3月11日	徐○鶯稱「濤哥好！向您匯報一件事，台灣民眾黨將成立新住民委員會，邀我擔任主任委員，我清楚主要是為了2024選舉，他們也想推新住民不分區立委人選，這個人選我想推鍾○明他比我更適合。我覺得有更多的政黨關心支持大陸配偶這是好事，不能只掛在一個政黨下，國民黨2024還是危險的，聽聽您的意見，我沒告訴任何人，現在約下週三和民眾黨現任秘書長見面談。」；楊○濤稱「关于选举，我不能表态的，姐。」、「你俩啥意见呀」。徐○鶯稱「我明白，我還沒問鍾，我想下週和秘書長談話後聽聽鍾會長的想法，是否有意願」。	①徐○鶯就民眾黨聯繫、討論事項均報告與楊○濤知悉。 ②楊○濤表面雖稱不表態，然其長期行為係持續涉入陸配於我國之參政，接受彙報以掌握進度，並直接影響徐○鶯之決策。 ③徐○鶯、楊○濤認國民黨無統一真意。
23	112年6月21日	徐○鶯稱「我剛到台灣接到訊息，如果我幫○珊成立民眾黨新住民後援會支持柯，我一定被國民黨的一些大陸配偶罵死。」；楊○濤稱「找找弹性空间」、「有人骂也未必是坏事」、「将来有人代言也不失为出路」；徐○鶯稱「看起來配不了」、「柯最早想藍白配的，並願意當副手，藍不願意。」；楊○濤稱「蓝心不足蛇吞象」、「世道会变的，只要不沾绿。」；徐○鶯稱「侯說不接受大陸任何形式的統一」、「根本不要統一的」。	
24	112年9月19日	①鍾○明稱「總之，我們就把話拉到這邊啦。如果有，我全力以赴，包括出人、出錢、出力都沒有問題，如果沒有，那咱們這個事情，也不知道該怎麼談」。 ②楊○濤稱：「他答應給他們安全名單嗎？如果可以，我覺得這是一個好事，這個首先是有了一席之地，再一個還可以刺激一下國民黨」、「我覺得其他也不好多說啦，咱說多也就不安全了是吧，反正我就支持你們，你們放心吧咱們這次參訪活動明顯就是給聯盟一個優勢視角啊，其他的參訪絕對做不到我這個水平，這就是聯盟的江湖地位，這還不行嗎，如果我這還沒有全力以赴呢？我這還沒拿出來所有的勁呢，等我要再拿出點勁來支持聯盟，聯盟還能有更大的影響力，我覺得這也夠了，拿給柯p看看也應該夠了」、「所以咱不怕他，紅委綠委的，沒事，咱們他隨便拍，拍拍不也就是參訪嗎，參訪也是爭取權益嘛，○鶯姐在有關地方說的那些話，也都是為陸配爭取權益的嘛。而且咱們去其他地方參訪，也是通過他們向政府提一些意見和建議嘛，這放到哪個政府哪個政黨都不算過錯吧？最起碼這都是好事嘛」。 ③鍾○明稱「沒事，我瞭解，我就是把這個情況跟您	①鍾○明就民眾黨聯繫、討論事項均報告與楊○濤知悉。 ②楊○濤指示徐○鶯、鍾○明可動員婚姻家庭服務聯盟於該居選舉支持民眾黨與該黨總統候選人。 ③婚姻家庭服務聯盟112年9月參訪北京行程為楊○濤、○○民政部○○婚姻中心刻意安排，有意助婚姻家庭服務聯盟展現實力，爭取民眾黨將陸配排入不分區立委安全名單。 ④楊○濤、鍾○明規劃以民眾黨提供陸配不分區立委安全名單，促使其他政黨跟進，擴大陸配群體之政治

新聞資料

		說一下，可能○鶯沒講，我就跟您提，這個東西，反正我，我如果沒有安全名單的話，我不就是上了火線嘛，就破壞藍軍團結的，或者是怎麼樣啊，而且我們這麼多的姐妹都是國民黨，我跑去民眾黨，你看會不會被人家罵死，但是如果有安全名單之內，我就可以講話，國民黨有給你安全名單嗎，人家有欸」、「反正我們在島內這邊在台灣這邊，我們也不擔心啊。我們也不會，我們也不會有把柄再被他抓到，這一點，你放心，這個拿捏分寸，我可以拿捏，我也跟○鶯姐講很多，我說這一部分怎麼拿捏都沒有問題，我也沒有，我也沒有在台灣在搞一些這種所謂的國安的問題，我們就是幫陸配啊。我不能幫嗎？他就是不行的，所以說在台灣來講，我們是不擔心的，我也沒有，再講一句比較直的，你也不要想多，我也沒有再舉個什麼旗啊。去幹嘛啦，或者拿了你們什麼錢啊。或誰給我什麼錢啊。我也不擔心。」 ④楊○濤稱「對，你說得非常對，這就是為我們爭取地位，而且咱就像下象棋一樣，咱多想兩步嘛，他這個黨給你了，那個黨他好意思嗎？如果能走兩席，不是更好嗎」、「最大不了，就是你們當個炮捻，點個炮嘛」、「所以啊還是我說那句話，咱們啊無一事不可告人，但是我也不是說事事都要告訴你，我們這個假話一句都不說，但是真話我也不一定全說，這就是咱們的策略，目的就是讓咱們不受氣嘛。」。 ⑤鍾○明稱「我想的是三席，國民黨一席。民眾黨一席，如果新黨的賀○，如果新黨真的給他在不分區安全名單內，那怎麼三席的話，那就不一樣了講話就大聲啦。」、「然後搞一個陸配大聯盟，那推法案就簡單了。」、「總之，怎麼統一，我也說不上，可是讓這些姐妹能夠上了位置上，上了位置上，怎麼樣去幫這些陸配。我們民間團體真的有限，如何修改法、政策，才是我們最大的一個，每個個案說真的，個案幫忙什麼的，這個都是家常便飯，但是如果能夠把法律修，把那個法修到平等，不要歧視，把這個法都能夠怎麼樣照顧這些姐妹，這才是我們的初衷。」；楊○濤稱「哎呀那就太好了呀，那我死都瞑目了，我這幾年都沒白幹啊，希望是這樣喔，兩派兩票，我都燒高香跳腳高興了齁，你說這我，更讓我高興，咱們先做做白日夢，現在天天祈禱，我從現在開始，我每天帶著觀音普薩的像，我祈禱這個觀音菩薩，讓咱們事事都辦	影響力。 ⑤鍾○明表明忠誠於中共。 ⑥○○民政部○○婚姻中心非單純民間服務機關。

新聞資料

		成」。	
25	112年10月3日至6日	徐○鶯與楊○濤討論藍白合、立院三黨不過半，民眾黨為關鍵少數，將成為國民黨與民進黨拉攏對象。徐○鶯稱「柯不會當副手，如果國民黨民調高於民眾黨，藍白合，民眾黨推副手，他會推黃33」。	徐○鶯持續彙報國內政情、選情與楊○濤知悉。
26	112年10月26日至11月4日	①楊○濤主動傳送徐○鶯列入民眾黨不分區立委名單新聞，徐○鶯稱後續會有遭攻擊的報導，楊○濤稱「我挺我姐，绝不畏缩。」、「决不后退」。 ②徐○鶯、楊○濤逐日討論應對爭議方式，徐○鶯稱「回台灣可能上電視節目，記者會，面對面對決（也是柯在考驗我的能力）記者會設陷井，問出一些敏感話題，我會盡量避免，萬一講的不好，請你們諒解，非我本意，在採訪當下很難一一應對。」；楊○濤稱「成敗都是成功！」、徐○鶯稱「不管最後結果有沒有進入立法院，黃○珊對我們的承諾她做到了，很感謝她」。 ③徐○鶯傳送鏡週刊報導，就其於專訪中否認過往中國媒體有關「加速統一、祖國大陸」發言部分，稱「專訪5，可能會有人向你告我狀」；楊○濤稱「不怕」、「大胆前进，不惧风险。」、「大行不顾细谨，大礼不辞小让。」 ④徐○鶯告知隔日安排記者會，楊○濤稱「咱不主动攻击任何人」、「凡是自己人攻击自己人的，我心里都有数，现在咱先不说。」；徐○鶯稱「我已抓住底線」。	①楊○濤事前即掌握徐○鶯列入民眾黨不分區安全名單之事，表達全力支持徐○鶯，與徐○鶯討論加何應對各項爭議。 ②徐○鶯事先向楊○濤說明其對國內媒體發言為權宜之計，而表明係忠誠於中共。
27	112年11月5日至14日	徐○鶯、楊○濤逐日討論應對爭議方式，楊○濤稱「成败亦英雄」、「柯会保你的。」；徐○鶯報告民眾黨內有換人聲浪，「換誰由我推薦」、「我和鍾講了，做好準備換誰，我們都想不出合適人選」、「我如果退了，可能就是麥玉珍上了（二年）」、「我推薦的陸配做後二年」；楊○濤稱「先不开口言弃」、「静观其变」、「职务人格不是自我人格，姐一定要把它们分离开。这样的话，挨打就不疼了。」；後續徐○鶯與楊○濤討論陸配子女有無適合人選，稱「他們意見如果我退這一席的人選由我定，最好二代」、「我們希望是可以站在我們這邊的，不懂我們可以教他」；楊○濤稱「你推，我顶」、「我还是希望姐占上甘岭」，後續討論包含卜○正在內多名陸配子女人選。	①徐○鶯就民眾黨聯繫、討論事項均報告與楊○濤知悉。 ②楊○濤不欲徐○鶯放棄提名。 ③徐○鶯與楊○濤討論推薦與民眾黨擔任不分區立委之人選。
28	112年11月19日至27日	徐○鶯稱此次事件贏得知名度與影響力，楊○濤「咱们试试用集体主义」、「个人不出头」。後續徐○鶯報告民眾黨立委輪調制度、黨內規劃、各政黨陸配參	陸配國內參政擴大政治影響力為楊○濤、徐○鶯共同之長期任務與目

新聞資料

		選情況、各政黨預估席次、彙整陸配參選名單。	標。
29	112年12月21日至113年1月11日	①徐○鶯、楊○濤討論我國選舉，徐○鶯報告參與民眾黨競選活動情況，稱「濤哥午安！我明天晚上會去凱道參加造勢活動。」、「鍾的身份不方便，我讓他別去，保持中立，不影響聯盟發展，我個人行為和聯盟無關。」 ②112年12月23日鍾○明稱「確實○鶯姐就是在安全名單內，就是當初我們規劃的這樣子，……當初我們的規劃就是在○鶯姐的安全名單內，所以是政治非常複雜……」。	①徐○鶯持續報告參與競選活動情形。 ②推動陸配國內參政取得立委身分為楊○濤、徐○鶯、鍾○明共同之長期任務與目標。
30	113年1月13日、14日	①徐○鶯稱民眾黨獲年輕人支持，4年後有希望，立院三黨不過半，民眾黨是關鍵少數；楊○濤稱「以后立法院里继续蓝白合」、「关键少数更合适」；徐○鶯稱「是的」、「藍綠爭取的目標」。 ②徐○鶯「我昨天還上台講話了，有人向你告狀吧？」，楊○濤稱「姐背后有谁，大家心里都清楚。」、「白已成关键少数，蓝席位也大幅提高。」、「今后就可以在共识部分，先走一步，三读通过一些东西了。」 ③徐○鶯「我選後約牛，選前大家不方便，我想通過麥推一些法案（如：6改4）到時候希望牛去說服國民黨立委同意，我去說服民眾黨委員投同意票，這樣才能通過。」、「藍加白60席大於民進黨51席過半數」、「另外二席無黨籍高金素梅和陳超明（原國民黨籍立委）我也認識可以去溝通的」。	①徐○鶯報告國內政情，楊○濤支持徐○鶯繼續經營民眾黨關係。 ②楊○濤指示徐○鶯於民眾黨內推動法案。

附表二、徐○鶯與孫○聯繫情形

編號	聯繫日期	聯繫內容	備註
1	109年12月27日	徐○鶯傳送黃○珊系列專題報導與孫○。	孫○、徐○鶯自109年間即關注黃○珊。
2	111年6月30日至111年11月27日期間	111年9月15日孫○稱「木已成舟，台灣漸行漸遠了。如妳確定支持黃，就不要接受蔣顧問，政治很險惡，為達目的，不擇手段」、「投票日如妳在大陸，不參與投票，可能是日後在政治上可進退的一招。」。	①徐○鶯向孫○報告動員陸配支持黃○珊之計畫獲肯認，確認其國內所為政治活動、支持候選人，符合中共政策、立場，進而依指示參與競選活動。 ②孫○對國內陸配團體、組織、參政陸配
		①徐○鶯報告活動訊息，稱「紅文的活動貼出這樣的宣傳，一定會被盯上的」；孫○稱「『海聯會』也加入了？我也是上海『海聯會』理事，一般不介入治台方面，主要是國外。」。 ②111年9月26日徐○鶯與孫○討論台灣中華愛國同心黨改選黨主席顧希君，孫○稱「我們目前仍稱『同	

新聞資料

		心會』，改為『黨』是他們的事」、「臺灣政黨多如牛毛，這些都是邊緣化的政黨，這邊為了宣傳需要，在台灣完全無用」，徐○鶯稱該組織如被查資金一定出事，孫○稱「讓她們自生自滅，不過問」、「讓台當局去處理」。徐○鶯稱「明白」。	人員有所掌握，並有聯繫管道，其從事之工作包含蒐集、分析我國政情、選情，建立陸配網路，佐證孫○從事統戰工作。
		①111年8月28日徐○鶯傳送黃○珊臉書、記者會資訊，孫○稱「希望黃能當選。」、「好兆頭」；其後徐○鶯持續將其參與黃○珊競選活動、與黃○珊餐會情形通知孫○，孫○111年11月20日稱「黃挺黃，希望33能贏」、「黃贏對柯太重要了」。 ②111年11月26日選舉結果揭曉後，孫○稱「我以為33能爭到第二，其實政治不能感情用事」。	
		①111年10月15日、22日、31日、11月11日、12日，徐○鶯多次與孫○報告史○燕選舉活動狀況。 ②111年11月26日徐○鶯報告史○燕落選，孫○稱「陸配太難了，國民黨沒把陸配當回事」、「了解一下有多少陸配這次當選各類職務」，徐○鶯傳送鄧○華當選村長、黃○雙落選里長，宗○梅落選市民代表。 ③孫○稱已對史○燕、宗○梅發出安慰信。	
		①111年11月26日12時16分，孫○稱「我在回上海的火車上，到上海後即去辦公室，明早7：32再赴上虞，計劃28日回滬。」、「有關選舉信息望能及時告知，謝謝！」。 ③111年11月26日開票後，孫○與徐○鶯盤點各縣市選舉結果與當選人，孫○稱「四比二，藍算大勝，不到台灣，我估計不準了」。 ④111年11月26日21時43分，孫○傳送「蔣不像一些深藍對大陸體制不認可，但有鄉情，蔣沒有此情感，國民黨要執政必須取得美國認可，因此我剛才對有關部門說切不可得意忘形，重犯2018之失誤，宣傳口徑要把握分寸，以免台灣民意反彈（當選的藍營人士沒一個是真正支持大陸的，只是不那麼明顯的反對而已）。」、「以上是我發給艾的」；徐○鶯稱「收到」、「了解」。 ⑤111年11月27日0時54分，徐○鶯傳送選舉分析報導與截圖，稱「希望對你分所有些幫助」；孫○稱「謝謝提供的信息🙏」、「這些資料提供了分析依據，謝謝🙏」。	
3	111年11月27日至112年1月20日	111年12月8日、13日孫○與徐○鶯討史○燕考慮參與立委補選或進縣府之選後動向，孫○傳送不詳檔案，稱「閱後刪」、「建議○燕不要去競選立法委員了，否則會遍體鱗傷」、「關鍵在於許○華的建議，朱今	①孫○有獲得國民黨內部資訊之管道。 ②孫○於111年11月26日選舉後，繼續指示

新聞資料

		去南投，○燕機乎沒有機會」、「閱後刪」、「這些人有的有資歷、有的有背景，○燕很困難」。	徐○鶯與黃○珊、民眾黨經營關係。 ③徐○鶯向孫○彙報國內陸配或陸配子女參政情形。 ④孫○從事統戰工作，隸屬中共之政黨組織，有特殊權限。 ⑤徐○鶯向孫○稱對其負責，在國內依孫○指示行動。
		①111年12月1日徐○鶯報告黃○珊請吃飯，孫○稱「與33保持好關係，她是潛力股」、「應該還有機會」。嗣後徐○鶯持續將其與黃○珊往來情形告知孫○。 ②112年1月11日、12日，徐○鶯通知謝○功邀約午餐，柯○哲將出席，嗣後傳送與柯○哲聚餐合照，稱「昨天與柯P午餐，我有問他民眾黨未來有沒有打算在大陸配偶這個群體中發展組織，他說有。」。	
		①111年12月14日徐○鶯稱「這位施○政福建人，在福建長大的，這次代表民進黨選基隆市○○區議員選上了」、「我認識此人，何志偉一掛的」；孫○稱「我不了解他，也是男陸配嗎？；徐○鶯稱「不是陸配算二代」。 ②112年1月17日，孫○稱「我昨晚未能眠，喝春酒之事，可能出於職業習慣，有不祥之感，動機可疑，上午作了匯報，已通過有關人員對他進行必要的關注，不知有什麼反饋，下午會專門討論」、「我不想把妳卷進去，莫名其妙的成為棋子。」、「妳的態度下午我會匯報。」、「太在乎妳了，所以才不希望被利用；如果其他人，我們也一樣可以利用」；徐○鶯稱「我只對你負責，其他我不管。」。	
4	112年11月8日至20日	①民眾黨不分區立委名單經媒體批露，徐○鶯因過往促統言論、活動引發爭議，徐○鶯以暱稱「一帆風順」聯繫孫○。 ②112年11月8日孫○就上述國內媒體公布之照片，對徐○鶯稱「把台媒公布的音乐会照片发给我，作个仔细的比对。」。 ③112年11月12日、13日孫○稱「我虽然不相信这边的资料，但千万不能再出政治以外话题（不管公开还是秘密），……，除此之外，全力支持妳，荣辱与共」、「根据台的说明，只要有大陆公安部门的证明，妳应该可以任公职，希望民众党遵守承诺，落实立委不分区，户籍证明由我解决。」。 ④112年11月14日孫○提及孫○濤案，稱「妳尽量避免政治议题」。 ⑤112年11月14日徐○鶯與孫○討論藍白合，民眾黨日後立法院正副院長規劃，孫○另稱「牛选后回社会局。」。	①孫○支持徐○鶯參與選舉活動，表示將運作資源協助徐○鶯取得註銷中國大陸地區戶籍證明。 ②孫○對國內陸配團體、組織、參政陸配人員有所掌握。 ③孫○運用其隸屬單位資源反查國內媒體報導資料消息來源。
5	113年1月8日至3月1	①113年1月8日徐○鶯傳送統一聯盟黨受中資赴陸介選遭調查之新聞，孫○稱「投票前會有一批案件曝	①孫○對國內遭調查人員均有基本之認知。

新聞資料

	日	光」。 ②113年1月17日徐○鶯傳送王正案新聞，孫○稱「王正出事是早晚的事，我與他有微信，……此案也許會延燒他本人，因為他不止一條線」。 ③113年2月26日徐○鶯傳送周○芝案新聞，孫○稱「此人本來就不這塊料，非要往裡擠，現在誰也幫不了。」。	②孫○對國內陸配團體、組織、參政陸配人員有所掌握。 ③孫○指示徐○鶯與黃○珊、民眾黨經營關係。 ④徐○鶯在國內依孫○指示行動。
		113年1月13日選舉結果揭曉後，孫○稱「高雄立委民黨八仙過海應該沒問題；勞動黨連總統選舉都排不上，湛白忙一場。」。	
		①113年1月13日選舉結果揭曉後，孫○稱「某種意義上，白將決定立院龍頭；不管誰當龍頭，33都會是副龍頭。」；徐○鶯稱「33要去搶副龍頭她之前有跟我說過」。 ②113年1月31日徐○鶯、孫○討論民眾黨推黃○珊角逐立法院院長，孫○稱「從妳的角度出發，我不反對33當選。」；徐○鶯稱「33從連宋配開始就不再相信國民黨。」113年2月1日立法院院長選舉結果揭曉，孫○稱「這個結果，33何去何從，費思量。」。	
		113年3月1日孫○稱「立院召委推選和陸配六改四，顯示了藍白合的良好開端。」徐○鶯稱也近日也處理六改四議照，有婉拒記者採訪，孫○稱「知道妳在這議題上肯定下了功夫，為姐妹辦實事；目前以低調為主，可以適度接受採訪，有點爆光度。」。	
6	113年3月9日	113年3月9日孫○通知徐○鶯勿參加桃園市政顧問游○彬舉罷之聲援六改四議題記者會，稱「未必要參加（非邀請不必參加），明天我與牛○茹通個電話。」、「新黨搞的」、「更不要攪和在一起。」。	孫○對國內參政陸配人員有所掌握、並有聯繫管道。
7	113年3月9日	徐○鶯傳送國民黨21屆中常委選舉當選名單，稱「陸配何○露花50萬就當選了」，孫○稱「謝謝及時信息；中常委里有4位朋友；何不算。」。	孫○有獲得國民黨內部資訊之管道。
8	113年3月14日	徐○鶯傳送「台媒分析称島內或将出現首位陆配民代#兩岸头条」新聞，稱「這樣的報導對我們在台灣的人不是好事。」；孫○稱「我會把妳的意見提交給有關方面。」。	孫○隸屬中共之政黨組織。
9	113年3月18日	徐○鶯傳送民眾黨不分區立法委員候補李○秀個人資料與孫○；另傳送雲林縣麥寮鄉、虎尾鎮長補選新聞與孫○。	徐○鶯報告國內陸配參政情形。
10	113年3月19日	孫○稱「目前是有的，他們現在成立一個叫新住民事務部，原本的叫新住民委員會隸屬婦女部，現在已單	孫○對國內陸配團體、組織、參政陸配人員有

新聞資料

		獨出來」、「以上是寧〇榮發過来的，民進黨是單列，直屬的；國民黨隸屬婦女部。」；徐〇鶯稱「了解，明白」。	所掌握，並有聯繫管道。
11	113年4月29日	孫〇稱「今年學生實習由市委統戰部統一安排，民革會為妳爭取名額。」、「有消息會馬上告知妳。」；徐〇鶯稱「好的」、「謝謝」。	孫〇從事統戰工作，隸屬中共之政黨組織，為徐〇鶯提供資源。
12	113年4月30日	孫〇稱「柯台北三塊土地案可能要發酵，33曾為他辯護。」；徐〇鶯稱「收到。」。	孫〇與徐〇鶯聯繫國內政情。
13	113年7月17日	孫〇稱「妳是否可以成立一个社区团体，以后作为两岸「社区論壇」的對口單位。」、「這樣可以作為制度性交流」；徐〇鶯稱「明白」。（後續徐〇鶯實際組成社區交流團赴中國上海市接受中共所屬組織落地招待。）	徐〇鶯在國內依孫〇指示行動。
14	113年8月20日、25日	①113年8月20日20時14分孫〇稱「以人性的角度，妳私下給33一些安慰與關心，政治上千萬不要卷入。」；徐〇鶯稱「明白」。（徐〇鶯於20時48分傳送訊息與黃〇珊「〇珊：我一直在關心民眾黨發生的事，今天看到結果反而放下心來，您好好休息，調整心情，休息是為了走更長遠的路，支持你不變，健康第一，加油💪」。） ②113年8月25日徐〇鶯稱「33有可能等帳查完請辭立委。」；孫〇稱「妳保持相應的距離（尤其公開場合）。」；徐〇鶯稱「明白」。	徐〇鶯在國內依孫〇指示行動。
15	113年8月28日至9月11日	①徐〇鶯、孫〇討論柯〇哲案件，徐〇鶯報告民眾黨內部動向，孫〇稱「林如代理未必是好事，對他還是有所了解，除非這幾年除非這幾年他變了，這個黨裡沒有全局觀的人；妳保持謹慎」、「我們的信息是黃國昌代理主席。」；徐〇鶯稱「明白」、「收到」。 ②孫〇指示「妳千萬不要親自參與，保持平衡關係，柯問題不少，沒有證據，不等於柯沒證據；國黨聲援只是對賴，藍白合（立法院），決不允許眾黨東山再起，不要被表像迷，旁觀者清。」、「只要先生穩定，妳還是來大陸避一避，動員陸配援柯，妳在這邊形象大大受損，請三思。」。	①徐〇鶯向孫〇報告民眾黨動向。 ②孫〇於柯〇哲案後，指示徐〇鶯保存政治能量。
16	113年11月3日	孫〇稱「李〇秀接班應該沒問題了吧？我們這邊昨天還提起她，我不熟悉，就沒多講話。」；徐〇鶯稱「我下週會和民眾黨社發部主任碰面，談年底活動的事」、「他們應該會要求讓李參與」。	徐〇鶯向孫〇報告民眾黨動向。
17	113年12月4日至21日	①徐〇鶯報告內政部要求南投縣議會解職史〇燕之事，孫〇稱「我剛作了匯報，不置可否，其實這邊只能觀察，不要越幫越忙就好了。」。	孫〇對國內陸配團體、組織、參政陸配人員有所掌握，有聯繫管道，

新聞資料

		②徐○鶯報告其他陸配村、里長收到內政部公文，孫○稱「花蓮、桃園、土城的三位已互相聯絡了」；徐○鶯稱「好的」、「土城的名字你有嗎？是不是上屆的江西人？」、「我去接觸過她」；孫○稱「她的態度不明確」。 ③孫○稱「牛○茹：昨天桃園的陸配里長至立法院由桃園的涂○吉立委魯○哲立委接受陳情，桃園新屋區的民政科也有派人同行，兩位立委也有找了法務部等相關部門的人來聽取陳情，這些官員基本上只是聽不表達任何意見，游灝也有到現場。牛○茹：來聽取陳情的官員們都說他們也是奉命行事，也讓里長繼續行使里長職責。牛○茹：基本上收到公函的里長們繼續服務，下一步看政府動作再做因應。」	徐○鶯依孫○指示接觸國內陸配。
18	113年12月25日至30日	①徐○鶯與孫○討論柯○哲案、民眾黨內部動態與中共方面態度。孫○稱「柯也就幾分鐘熱度，終究執政權在綠手中，眾黨已非選舉時可比，頭腦清醒，保持距離；友好而不介入。」。 ②徐○鶯報告史○燕因國籍爭議將召開記者會。	孫○指示徐○鶯保存政治能量。
19	114年1月2日至14日	①徐○鶯稱剛接觸陸配里長，邀請參加活動；孫○稱「她的態度如何？防範監聽」、「此事可能引火燒身，讓別人出面接待，當局一定會關注。」。 ②徐○鶯持續傳送各陸配里長資料、中國出身地，彙整名單（含姓名與任職縣市）提供與孫○，報告接觸各人員情況；就人員之一，孫○稱「這個信息沒掌握」；就人員之一，孫○稱不知是否已卸任，「沒有聽過她是里長」。	孫○負有掌握國內陸配團體、組織、參政陸配人員網絡之任務。徐○鶯依孫○指示接觸國內陸配。
20	114年1月14日、18日	徐○鶯傳送婚姻家庭服務聯盟舉辦寒冬送暖活動資訊，孫○稱「辛苦妳了；致詞中盡可能避免敏感政治話題」、「不要涉及柯」。另稱「現場如出現過激（行為、言論），保持冷靜，盡量讓現任理事長处理；妳退居後線，與3保持好關係，公開場合保持距離；防蔡避如小動作，林富男骨子裏瞧不起大陸人；總之沉著應對，保護自己是第一！」。	孫○指示徐○鶯保存政治能量。
21	114年1月23日	徐○鶯與孫○討論高國安案，孫○稱「腦殘人搞對台工作，越搞越砸；所以保護好自己，有了事，這邊沒任何幫助。」。	孫○從事對我國統戰、滲透之工作。
22	114年2月15日	孫○詢問徐○鶯是否認識某陸配，要徐○鶯防範，稱「她了解妳很多信息，包括妳最近活動。」、「最近這邊對妳似乎有重視了，但好像沒我什麼事，沒人通報給我。」	孫○負有掌握國內陸配團體、組織、參政陸配人員網絡之任務。
23	114年4月2	徐○鶯與孫○討論宣傳武統言論陸配之事件，徐○鶯	徐○鶯與孫○討論如何

新聞資料

	日	稱「如果別人講起我不聲援那三位陸配，你可以說明：1.我出面對她們沒有幫助反而把事情搞更複雜化。2.為了保護聯盟42個協會及理事長。」、「如果我出面綠營支持者再去挖這些協會的理事長去大陸交流的事，八炯他們更有戲可唱，他們真正的目的是借陸配宣傳武統的事6改4不讓通過，激起民憤，達到大罷免成功。」；孫〇稱「理由充分」、「思路要清晰，不為一時一事而亂了分寸。」；徐〇鶯稱「明白」。	避免陸配群體之質疑，孫〇指示徐〇鶯保存政治能量。
24	114年8月21日	孫〇稱「如果民眾黨想要把陸配事件再次發酵的話，不管李〇秀能不能上任，動作一定要做，做出來之後再由陸委會宣布其因國籍問題不能上任，然後再讓麥玉珍繼續」、「牛〇茹發來的」、「妳未必要動作」。	孫〇對國內陸配團體、組織、參政陸配人員有所掌握，並有聯繫管道。
25	114年10月14日	徐〇鶯自113年12月29日起協助孫〇隱匿身分申請入境，孫〇於114年10月14日至24日入境我國，使用徐〇鶯提供之門號，期間與國民黨副主席李〇連、李〇怡等軍職退役人員、史〇燕、民眾黨中央評議委員會主任委員李〇華及楊〇仁、陳〇祥等民間企業人士見面。	徐〇鶯協助孫〇隱匿身分涉犯偽造文書罪嫌部分，詳如犯罪事實肆。

※備註：徐〇鶯長期與孫〇密切聯繫、通話頻繁，除上述截錄內容外，另持續傳送我國政治、選舉各式輿情（如國內政治人物刑事案件、立委補選、政黨動態、總統參選人員之即時消息）、其於國內結識政府機關人員、政治人物、參與政府機關活動情形與孫〇。

新聞資料